40 جنيهاً

الختام

مذكرات



المنظمات الدوليه

إعداد المحاضر
إبراهيم سعيد
الفرقة الثانيه قانون 01099668444

FREE PALESTINE

إبراهيم سعيد



الوحدة الأولى

المقدمة

أيها البطل سلاحك هو الوصول وفشلك الوقوف فلا تيأس ما دمت تحمل لنفسك الأمل الذي لا يقع.

■ د. إبراهيم سعيد



س١ : عرف المنظمة الدولية مبينا عناصرها بالتفصيل المناسب ؟

تعريف المنظمات بأنها: "هيئة دائمة تنشئها الدول لممارسة اختصاصات دولية محددة وتعبر عن شخصية قانونية مستقلة عن أعضائها".

عناصر المنظمة الدولية

الإرادة الذاتية	الدوام والاستمرار	التنظيم والشخصية القانونية للمنظمات الدولية	الصفة الدولية

١) **الإرادة الذاتية:** قدرة المنظمة على التعبير عن رأي مستقل عن آراء الدول المكونة لها، رغم أن هذه الدول، هي التي أنشأتها وتكون عضويتها.

٢) **الدوام والاستمرار:** وهو الذي يميز المنظمة عن المؤتمر الدولي الذي ينعقد عادة لمهمة خاصة ينتهي بانتهائها وتتخذ قراراته غالباً بالإجماع، وتعبر عن موقف مشترك أكثر منه سلطة حقيقية.

٣) **عنصر التنظيم والشخصية القانونية للمنظمات الدولية: أصبحت ثابتة للمنظمة سواء تم النص على ذلك صراحة في ميثاقها أم لا**، وهي ثابتة في مواجهة الكافة وليس أطرافها المكونة لها فقط.

الآثار المترتبة على اكتساب الدولة للشخصية القانونية

المستوى الدولي	المستوى الداخلي
• للمنظمة الحق في إبرام الاتفاقيات الدولية. • المساهمة في صنع القاعدة الدولية، عن طريق القرارات والتوصيات والعرف وغير ذلك.	• لها حق التعاقد أو التملك، أو غير ذلك من الحقوق. • أما في نطاق المنظمة ذاتها فلها الحق في إنشاء الأجهزة والفروع اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية لم يجعل منها شخصا دولياً كاملاً:

أ فمن ناحية ليست هذه الشخصية مطلقة بل مقيدة

- بضرورة ممارسة وظائفها في حدود أهدافها فقط.
- بضرورة احترام الاختصاص الداخلي للدول

ب فإن ما تتمتع به المنظمات الدولية من صلاحيات ليست في جوهرها إلا اختصاصات ثانوية

٤) **العنصر الدولي :** قاصر على الدول فقط دون سواها، فيما يعبر عنه فقهاء القانون الدولي بالإسهام الحكومي، أو قاعدة الاحتكار الحكومي في التمثيل ويخرج من مفهوم العنصر الدولي :

- المنظمات الدولية غير الحكومية لا تنشأ عن طريق اتفاق بين حكومات الدول وبالتالي لا تكتسب الشخصية القانونية الدولية حتى ولو شارك في عضويتها حكومات بعض الدول
- المشروعات الدولية حيث تساهم مجموعة من الدول في أحد أو بعض المشروعات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية
- المؤسسات والشركات متعددة الجنسية.

لا يقلل من أهمية شرط الإسهام الحكومي في المنظمات الدولية وجود بعض الاستثناءات كما هو الشأن في العديد من أجهزة المنظمات الأوربية كالمجلس الأوربي حيث توجد جمعية استشارية يختار أعضاؤها من برلمانات الدول الأعضاء، وكذا منظمة العمل الدولية حيث يتم تشكيل الوفود من أربعة أعضاء، اثنان تعينهم الحكومات، والآخران يمثلان أرباب العمل والعمال تختارهم منظماتهم.

(١)**بالنسبة للسلم الدولي:** فإن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا المنهج ألا وهي منع استخدام القوة في حل النزاعات الدولية تبين إلى أي مدى كان انحطاط الفكر القانوني الدولي بل والفكر الإنساني عموماً،

(٢)**بالنسبة للأمن الدولي:** والذي يقوم على فكرة تقوية التعاون بين الدول في المجالات المختلفة بقصد تهيئة الظروف لقيام سلام حقيقي بينها.

س٢ : عرف المنظمة الدولية مبينا عناصرها بالتفصيل المناسب ؟



أخذت المنظمات الدولية في الانتشار والزيادة عقب الحرب العالمية الثانية، سواء من حيث العدد أو النوع بحيث أصبحت تشكل ظاهرة العصر الحديث تخضع المنظمات الدولية لمعايير عدة وهي

أولاً: معيار الاختصاص الجغرافي أو العضوية: المدى الجغرافي الذي تعمل المنظمة في دائرته أو تغطيه بأنشطتها أو بمعنى آخر دائرة الأعضاء المسموح لهم الانضمام إليها.

- إن كانت العضوية فيها مفتوحة لكافة دول العالم :
  * كانت المنظمة عالمية كالأمم المتحدة.
  * المنظمات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.
- إن كانت العضوية في المنظمة مغلقة وهي على العكس قاصرة على مجموعة من الدول تقع في دائرة جغرافية محددة، أي أن نشاطها قاصر على دائرة إقليمية معينة كانت المنظمة إقليمية
- ومع ذلك نجد داخل الدائرة الإقليمية اتجاهان متقابلان لأنماط من المنظمات الدولية يمكن أن نطلق عليها «أخص إقليمية» مجلس التعاون الخليجي في الدائرة العربية «عبر إقليمية» حيث تضم عضويتها مجموعة من الدول الأوربية الغربية ذات التوجه الرأسمالي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ثانيا: معيار الاختصاص النوعي (أو الأهداف): ويقصد بهذا المعيار مدى الاختصاص النوعي للمنظمة أو الأهداف التي تعمل على تحقيقها، فإن كان هذا الاختصاص أو هذه الأهداف شاملة لكافة أنواع النشاط البشري، **وإن كان اختصاص المنظمة قاصراً على نوع معين من النشاط كأن يكون اقتصادي مثلاً** أو ثقافي أو مالي أو صحي أو تجاري... إلخ، كانت المنظمة متخصصة كمنظمة الصحة العالمية، أو الأغذية والزراعة أو العمل الدولية، أو العمل العربية.

ثالثا: معيار السلطات أو درجة التعاون: ويتوقف هذا المعيار على مدى السلطات الممنوحة للمنظمة الدولية والمرتبطة بدرجة التعاون بين أعضاء ها، فكلما كان هذا التعاون قويا، كانت السلطات الممنوحة للمنظمة قوية، **الأمر الذى أدى إلى ظهور بالمنظمات فوق القومية**

وأهم النماذج التي تمثلها هذه المنظمات: (الجماعة الأوربية للفحم والصلب، الاتحاد الأوروبي)، وأهم السمات التي تميز هذا النوع من المنظمات هي:

- قيام هيئة عليا أو سلطة مشتركة تمارس اختصاصها بنوع من الاستقلال التام لا يلتزم منطق احترام الاختصاصات التقليدية للدول المكونة للمنظمة.
- تمتع المنظمة بسلطات استثنائية تخول لها إصدار قرارات ملزمة تدخل في الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء،
- تمتع المنظمة بسلطات تشريعية أو شبه تشريعية.

يذهب معظم الفقه الدولي إلى اعتبار المنظمات فوق القومية أمراً استثنائيا سواء من حيث عددها أو درجة السلطات الممنوحة لها لعدم موائمة ذلك للمرحلة الراهنة التي تمر بها العلاقات الدولية.

س٣ : بين وسائل تدعيم مبدأ سياده الدوله في تنظيم احكام العضويه بالتفصيل المناسب؟
بين وسائل تدعيم مبدأ سياده المنظمات الدوليه في تنظيم احكام العضويه بالتفصيل المناسب؟

العلاقات الداخلية للمنظمات الدولية.	العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية.

العلاقات الداخلية للمنظمات الدولية



يقصد بالعلاقات الداخلية للمنظمة الدولية : القواعد التي تحكم عمل المنظمة في داخلها وهذه القواعد تدور بصفة عامة حول كيفية المساهمة المنظمة الدولية.

العضوية في المنظمات الدولية

اتجاه يدعم سيادة الدولة.	اتجاه يدعم سلطات المنظمات الدولية في اتجاه فرض سيادة القانون الدولي.

مظاهر دعم مبدأ سيادة الدولة في تنظيم أحكام العضوية

حق الدول في إنشاء المنظمات الدولية	الحق في الانسحاب	الحق في الامتناع عن المساهمة في أنشطة المنظمة	التمثيل في المنظمات الدولية

أولا: حق الدول في إنشاء المنظمات الدولية: ولا شك أن لكل دولة الحرية الكاملة في المشاركة في الاتفاقيات الدولية من عدمه، ولا يمكن إجبار دولة على التوقيع أو التصديق على معاهدة ترفضها.

ثانيا : الحق في الانسحاب: للدولة الحق في الانسحاب من المنظمة الدولية، ولو لم ينص على ذلك في ميثاقها، وإن كانت معظم المواثيق الدولية تنص على هذا الحق صراحة.

ثالثا: الحق في الامتناع عن المساهمة في أنشطة المنظمة: من المقرر أن للدولة الحق في الامتناع عن المساهمة في أنشطة المنظمة الدولية رغم احتفاظها بعضويتها.

رابعا : التمثيل في المنظمات الدولية: يعد قصر التمثيل في المنظمات الدولية على الدول فقط دون غيرها من أقوى مظاهر اعتماد مبدأ سيادة الدولة في العلاقات الدولية، فيما يعرف بقاعدة (الاحتكار الحكومي في التمثيل).

مظاهر دعم سلطات المنظمات الدولية في شأن العضوية

أولا: إجراءات الانضمام إلى المنظمات الدولية

الطريقة الأولى: وتتمثل في اشتراط الدعوة المسبقة ويعبر عنها أيضا بطريقة النادي المغلق حيث لا يفتح أبوابه لغير، من الدول إلا باختيار جماعة الدواء الأعضاء، وهو النظام المعمول به عادة في المواثيق السياسية والعسكرية

الطريقة الثانية: وتتمثل في تطلب التصويت على العضو المرشح، وهذه الطريقة وإن بدت أقل قيدا من الأولى إلا أنها تثير مشاكل قانونية كثيرة، مثال **ضرورة صدور قرار من الجمعية العامة بقبول العضو الجديد بأغلبية ثلثي الأعضاء بل وعلى أن يسبق ذلك توصية من مجلس الأمن بالقبول ، مع اعتبار هذه التوصية من المسائل الموضوعية التي يجب أن تصدر بأغلبية تسعة من أعضاء مجلس الأمن من بينهم الدول الخمس الكبرى مجتمعة**

الطريقة الثالثة: وتتمثل في ضرورة توافر أوصاف معينة في الدول الراغبة في الانضمام سواء تم تحديد هذه الأوصاف مسبقا في المعاهدة المنشئة للمنظمة ام ترك تحديدها للأجهزة الرئيسية للمنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف هذه الأوصاف بحسب الظروف، **ومن أمثلة ذلك اشتراط العروبة في الانضمام إلى جامعة الدول العربية دون تحديد معيار واضح لذلك،** ومن أمثلة ذلك أيضا صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية .

الطريقة الرابعة: وهي أسهل الطرق وتتمثل في إجازة الانضمام بمجرد إبداء الرغبة.

ثانيا : الوقف والطرد من العضوية

أعطت المواثيق الدولية للمنظمات في المقابل الحق في وقف أو طرد الدولة العضو من المنظمة الدولية إذا ما أخلت بالتزاماتها إخلالا متعمدا.

الوقف	الطرد
عقوبة مؤقتة لا يترتب عليها إنهاء العضوية، بل فقط حرمان الدولة من ممارسة حقوق العضوية والتمتع بمظاهرها خلال فترة الإيقاف، مع التزمها بكافة الالتزامات المترتبة على صفة العضوية	**فصل الدولة من المنظمة وإنهاء عضويتها** بحيث لا يمكنها استرداد العضوية إلا من خلال إجراءات جديدة لكسب العضوية والتي تتطلب عادة الأغلبية المفترضة في المسائل المهمة بل **تشترط الإجماع في بعض الحالات .**

الطرد كعقوبة لم يستخدم إلا في ضوء الاعتبارات السياسية لا القانونية بالنسبة للأمم المتحدة

ثالثا : الانتساب إلى المنظمات الدولية

- هذا النظام يسمح للدول التي لا يمكنها اكتساب العضوية الكاملة في المنظمات لاعتبارات سياسية أو غيرها، **كانتساب الولايات المتحدة إلى المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي**
- هذا النظام يسمح، خاصة في إطار الوكالات المتخصصة لبعض الكيانات السياسية الإقليمية التي لا تعد دولا بالانضمام إليها نظرا لأهمية إقليمها الجغرافي، **ومن أمثلة ذلك منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية**
- هذا النظام يسمح، حتى في إطار المنظمات السياسية العالمية الإقليمية ذات الاختصاص العام بمنح صفة «مراقب» لبعض الكيانات التي لم ترق بعض إلى مرتبة الدولة، **كما هو الشأن في منظمة التحرير الفلسطينية التي** منحت صفة «مراقب» في الأمم المتحدة **دون أن يكون لها حق التصويت.**

تضم الأمم المتحدة ثلاثة أنواع من بعثات المراقبة الدائمة هي

أ **بعثات مراقبة دائمة** تمثل دولا غير أعضاء في الأمم المتحدة **مثل سويسرا، والفاتيكان.**

ب **بعثات مراقبة دائمة** تمثل منظمات دولية حكومية، **مثل: اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية**

ج **بعثات مراقبة دائمة تمثل أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي مثل منظمة التحرير الفلسطينية**

رابعا : العضوية الجزئية

تحول بعض الاعتبارات السياسية دون اكتساب دولة العضوية الكاملة للمنظمة، فإنه يمكن لها أن تساهم في أنشطة المنظمة رغم ذلك، في إطار نوع من العضوية الجزئية، والأمثلة في إطار الأمم المتحدة عديدة، فجميع الدول الأعضاء في **أي وكالة من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة** .



س ٤ : عرف الموظف الدولي مبينا الفرق بينه وبين ممثل الدوله بالتفصيل المناسب ؟

الموظف الدولي هو" هو كل موظف بأجر أو بدون أجر ، يعمل بصفة دائمة أم لا، يعين بواسطة أحد أجهزة المنظمة لممارسة أو للمساعدة في ممارسة إحدى وظائف المنظمة "

شروط معينة في الموظف الدولي وهي:

١. أن يعمل الموظف الدولي في خدمة إدارة دولية
٢. أن يكون عمل الموظف على سبيل الدوام والاستمرار
٣. أن ينصب عمل الموظف على تحقيق الأهداف المشتركة التي أنشئت من أجلها المنظمة
٤. يضيف بعض الفقهاء شرط خضوع الموظف في إدارة الوظيفة إلى أجهزة المنظمة التي يعمل بها

الموظف الدولي والممثل الدولي : يختلف النظام القانوني الذي يخضع له الموظف الدولي .

من حيث التبعية والولاء

- الموظف الدولي يتبع منظمته في تعيينه، وبيان حقوقه وواجباته، ومرتباته، ومسئولياته.
- يخضع الممثل الدولي في كل ذلك لحكومة دولته، وبالتالي فعمله وولاءه، لمراعاة مصالح دولته مهما كان تقدير، للصالح الدولي.

من حيث آثار التصرفات

- تتصرف آثار تصرفات الموظف ومع ذلك الدولي إلى منظمته التي يعمل بها.
- تتصرف الآثار بالنسبة للمثل الدولي في المنظمة إلى حكومته

من حيث الحصانات

- حصانة الموظف الدولي دولية، بمعنى أنه يتمتع بهذه الحصانة في كافة الدول بما فيها دولته نفسها.
- بينما الممثل الدولي دبلوماسيا وحصانته و امتيازته دبلوماسية، فلا يتمتع بالحصانة في دولته.

الموظف الدولي والمستخدم الدولي:

- الموظف الدولي يعمل في تأدية وظيفة دائمة ويخضع لنظام قانوني خاص به.

- المستخدم الدولي قد يعمل لفترة مؤقتة ولا يخضع لنظام قانوني خاص، وإنما للمبادئ العامة لقانون المنظمات الدولية

لذلك فكل موظف دولي يعد مستخدما دوليا وليس العكس صحيح.

الوظيفة الدولية والوظيفة الوطنية: هناك علاقة وثيقة بين الوظيفة الدولية والوطنية و هناك فروق

أوجه التشابة	أوجه التمايز
• **كلا منهما وظيفة عامة** * الأولى في خدمة مصلحة دولية. * الثانية في خدمة مصلحة وطنية. • **هناك رابطة تاريخية بين الوظيفتين.**	١. تستهدف الوظيفة الدولية تنفيذ اتفاق دولي بينما تستهدف الوظيفة الوطنية تنفيذ القوانين واللوائح الوطنية داخل كل دولة بحسب قوانينها. ٢. لا يتجاوز دور الموظف الدولي، بحكم طبيعة النظام الدولي حدود المفاوضة أو الإقناع أو أعمال التنسيق، بينما تتسع سلطات الموظف في الوظيفة الوطنية لتطبيق وتنفيذ القواعد والقوانين ٣. يراعى في الموظف الدولي بعض الشروط التي تضمن حياده بوصفه يعمل من أجل مصلحة دولية، بينما لا يشترط ذلك في الموظف الوطني الذي يبحث عن المصلحة العامة

النظام القانوني للموظفين الدوليين

تعيين الموظفين الدوليين

- ذهب فريق إلى تصوير هذه العلاقة على أنها "علاقة تعاقدية"
- ذهب البعض الآخر إلى وصف هذه العلاقة بأنها "علاقة تنظيمية"
- ويتجه الرأي الغالب إلى مذهب وسط بين الرأيين السابقين، أي باعتبار هذه العلاقة "علاقة تنظيمية تعاقدية"

واجبات الموظفين الدوليين

القاعدة الاولى : اتجاه عمل الموظف نحو تحقيق أهداف المنظمة وولائه إلى المنظمة بصفة أساسية ولا يعني هذا انقطاع الصلة بين الموظف ودولته التي يحمل جنسيتها أو غيرها من الدول.

القاعدة الثانية: فتتعلق بالتكييف القانوني للوظيفة الدولية، والتي يعني وجود قواعد تنظيمية لهذه الوظيفة ولا ترتبط بأية قاعدة من قواعد النظام القانوني الداخلي لأية دولة من الدول الأعضاء

القاعدة الثالثة : خضوع الموظف الدولي في أداء وظيفته إلى أجهزة المنظمة

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الموظف الدولي أن يتفرغ للمنظمة التي يعمل فيها، ويكرس كل جهوده لها، ولا يجوز له ممارسة أعمال خارج نطاق المنظمة إلا بعد حصوله على موافقتها.

- هناك بعض المواثيق تنص على الأعمال التي تتعارض مع وظيفة الموظف الدولي، كما هو الشأن في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الذي يحرم على القضاة تولى وظائف سياسية أو إدارية
- إخلال الموظف بواجباته يرتب مسئولية إدارية، فضلاً عن مسئوليته المدنية والمالية طبقا للقواعد المقررة في كل منظمة.

حقوق الموظفين الدوليين: لا تختلف حقوق الموظفين الدوليين، من حيث المبدأ عن تلك التي يتمتع بها نظراؤهم في القوانين الداخلية

الحقوق الوظيفية، وتشمل

- الحصول على (أجر) مقابل الأعمال التي يؤديها الموظف، غالباً ما يكون هذا الأجر مجزيا
- الحق في معاش تقاعدي عند نهاية الخدمة، إلا أن غالبية المنظمات تفضل صرف تعويض للموظف يدفع مرة واحدة.
- الحق في التدرج الوظيفي والترقية وفقاً لنظام المنظمة.
- التمتع بالإجازات المقررة في مواعيدها المتعارف عليها بحسب جنسية الموظف وديانته وتقاليده.

المزايا والحصانات الدبلوماسية: تقررت هذه المزايا والحصانات أصلاً لصالح المنظمة من أجل حسن سير العمل، وأداء الموظف لعمله على أكمل وجه، ومن ثم لا يجوز للموظف التنازل عنها

- إما في صورة بروتوكول ملحق بميثاق المنظمة، وهذا ما نجده في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
- إما في صورة اتفاق دولي مستقل، كما هو الشأن فيما يتعلق بالأمم المتحدة تطبيقا للمادة ١٠٥.
- إما في صورة ما يعرف باتفاقات المقر كالاتفاق بين فرنسا ومنظمة اليونسكو.

لا يتمتع كافة الموظفين الدوليين بهذه المميزت والحصانات على قدم المساواة، وهم ينقسمون في ذلك إلى ثلاثة

- **كبار الموظفين** كالأمين العام والنواب المساعدين له، وهم يستفيدون من جميع هذه المميزات.
- **تشمل الموظفين المهنيين** ويتمتعون بالمزايا والحصانات الضرورية لأداء عملهم.
- **تضم الكتبة** ومن في حكمهم وامتيازتهم أقل.

ضمانات الموظفين الدوليين:

ضمانات الموظفين الدوليين تجاه المنظمة: هناك ضمانات قررتها مواثيق المنظمات الدولية لضمان تمتع الموظفين الدوليين بالحقوق المقررة لهم تجاه المنظمة فللموظف الدولي حق التظلم وكذلك اللجوء الى المحاكم الإدارية وقد تم أنشأئها في الأمم المتحدة الأخرى محكمة إدارية عام ١٩٤٩م للفصل في منازعات الموظفين الدوليين .

ضمانات الموظفين تجاه الدول: تطبيقاً لمبدأ الحماية الوظيفية، أصدرت محكمة العدل الدولية ف١٩٤٩م، بشأن التعويض عن الأضرار التي أصابت موظفي الأمم المتحدة أثناء عملهم في فلسطين

س٥ : بين الماليات الخاصه بالمنظمه الدوليه بالتفصيل المناسب ؟

موارد المنظمة	نفقات المنظمة	ميزانية المنظمة

موارد المنظمة:

اشتراكات الدول الأعضاء : يقصد به المبلغ المالي الذي يتعين على الدولة العضو القيام بدفعة سنوياً للمنظمة في ميثاق الأمم المتحدة التي العضو التي تأخر على سداد اشتراكاته من حقه في التصويت في الجمعية، إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة المستحق عليه في السنتين الكاملتين المتقدمتين أو زائداً عليها.

الموارد الخاصة:

١. **الرسوم: وهي لا تفرض بشكل مستمر أو بنسبة ثابتة**، وإنما فقط في الأحوال التي تستفيد فيها دولة من خدمات المنظمة
٢. **القروض:** قد تضطر المنظمة إلى الاقتراض لمواجهة ظروف استثنائية تعجز مواردها العادية عن الوفاء بها، سواء لتمويل مشروعات خاصة بها أو لصالح أحد الأعضاء فيها.
٣. **الضرائب: وتفرض على الأفراد والمؤسسات في الدول الأعضاء، ويعتبر هذا طريق استثنائي في تمويل المنظمات الدولية، ولا يوجد إلا في الإطار الأوروبي حتى الآن.**
٤. **ممارسة المنظمة لأنشطة ثقافية أو علمية أو اقتصادية قد تعود عليها بقدر من الربح .**
٥. **الهبات والمنح والمعونات التي يقدمها الأفراد أو الحكومات أو المؤسسات إلى المنظمات الدولية**
٦. **إصدار المنظمة طوابع بريدية أو نشر مطبوعات تباع في المناسبات.**

نفقات المنظمة: يقصد بنفقات المنظمة كل ما تقوم المنظمة بإنفاقه من أجل ممارستها لأنشطتها.

١. **تشمل النفقات الإدارية** كمرتبات الموظفين والعاملين بالمنظمة ومكافأتهم.
٢. **سائر النفقات** الإنشاء والتأثيث والصيانة وأقساط التأمين **وغير ذلك مما يطلق عليه النفقات العادية** تميز لها عما أطلق **عليه النفقات الاستثنائية ، لم يعد لهذا التمييز من الناحية القانونية أهمية تذكر.**

موازنة المنظمة: تخضع ميزنية المنظمة بوصفها موازنة بين الأصول (الإيرادات) والخصوم (النفقات) للقواعد الفنية التي تحكم موازنات الدول بصفة عامة، مثل قاعدة سنوية المحاسبة، ومبدأ وحدة الموازنة

وتوازنها إلخ وإن كان هناك من المنظمات ما يخرج على هذه القواعد كمنظمة اليونسكو (سنتان)، والأرصاد الجوية الدولية (أربع سنوات) **كذلك هناك بعض المنظمات التي لا تلتزم مبدأ وحدة الموازنة وأنها تأخذ بنظام الموازنات المتعددة** .

الأمين العام هو المختص بإعداد مشروع الموازنة، أما إقرارها والتصديق عليها فيعهد إلى الجهاز الرئيس للمنظمة، كما هو الشأن في ميثاق الأمم المتحدة

س٦ : بين القرارت الخاصه بالمنظمه الدوليه بالتفصيل المناسب ؟

أولا: التوصيات : هي الاقتراحات غير الملزمة للأجهزة الدولية وتمتع كافة المنظمات الدولية بحق إصدار التوصيات، وتوجه التوصيات إلى الدول الأعضاء أو المنظمات الأخرى أو جهاز آخر من أجهزة المنظمة .

التوصيات في ذاتها غير ملزمة من الناحية القانونية، ومع العوامل الخارجية التي تجعل للتوصية قيمة قانونية

١. **التوجيهات العامة لمواثيق المنظمات الدولية**
٢. **هيكل المنظمة.**
٣. **طريقة صدور التوصية**
٤. **مدى الحاجة للقاعدة**
٥. **الشرعية الدولية:**

يثور التساؤل في هذا الصدد عما إذا كانت التوصية الصادرة من المنظمات الدولية تبرر لدولة ما مخالفة اتفاقية مرتبطة بها من قبل؟

- يرى البعض أن مثل هذه التوصية لا تبرر لدولة التحلل من التزاماتها الاتفاقية
- يرى البعض الآخر العكس

ثانيا: الإعلانات تستهدف الإعلانات عادة إما تأكيد قواعد أو مبادى موجودة سلفا أو وضع قواعد جديدة و **لا تعد من بين قرارات المنظمات الدولية**.

ثالثا : القرارات الملزمة : إن القول بأن للمنظمات الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة أمر تعوز الدقة إلى حد كبير أو فيه مبالغة شديدة، وذلك للأسباب التالية:

أن ما يطلق عليه القرارات الملزمة لا يعدو أن يكون قرارات داخلية

أن سلطة إصدار قرارات ملزمة خارج إطار المنظمة لم يتقرر إلا بصورة استثنائية في حالتين:

الحالة الأولى: لمجلس الأمن، في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين في حالات محددة على سبيل الحصر

الحالة الثانية: في إطار عدد محدود من المنظمات الفنية كالاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية،

رابعا: الاتفاقيات الدولية : يصنفها الفقهاء ضمن القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، **إلا أنها لا تعد قرارا بالمعنى الدقيق للاصطلاح**، وذلك لسببين:

السبب الأول: أن دور المنظمة يقتصر في عدد كبير من هذه الاتفاقيات على إعداد مشروعها فقط لعرضه على الدول الأعضاء التي تقوم بإقرار، في مؤتمر دولي

السبب الثاني: أن الاتفاقيات التي تكون المنظمة طرفاً فيها لا يتعدى الإلزام فيها القواعد العامة للاتفاقيات الدولية

س٧ : بين تعديل المواثيق بالمنظمه الدوليه وتفسيرها بالتفصيل المناسب ؟

أولا: تعديل المواثيق الدولية: يغلب على التعديل في المواثيق الدولية الجمود.

الجهة المسئولة عن تعديل مواثيق المنظمات الدولية:

قدم يتم التعديل إما عن طريق بعض أجهزة المنظمة في الحدود التي بينها ميثاقها.

كما قد يتم التعديل عن طريق مؤتمر .

يجري التعديل على مرحلتين:

مرحلة اقتراح التعديلات و التصويت بها .

مرحلة التصديق من جانب الدول الأعضاء.

يميز الفقهاء بين التعديل لنص أو نصوص محددة في الميثاق وبين إعادة النظر فيه

وقد ميز ميثاق الأمم المتحدة بين هاتين المسألتين، حيث نصت المادة ١٠٨ على" الإجراءات الخاصة بتعديل نص محدد، في حين جاءت المادة ١٠٩ بالقواعد والإجراءات الخاصة بإعادة النظر في الميثاق" **والمقارنة بين المادتين السالفتين لا تنبئ عن وجود خلاف يذكر بينهما.**

ثانيا: تفسير مواثيق المنظمات الدولية: الجهة المنوط بها تفسير المواثيق الدولية

إسناد صلاحية التفسير إلى المنظمة ذاتها :وفي هذه الحالة يعتبر التفسير الذي انتهى إليه الجهاز المعني أساسا ملزما للدول الأعضاء.

ولا يعني عدم النص في ميثاق المنظمة صراحة على اختصاصها بالتفسير ، حرمانها من هذا الحق، إذ أنه يقع كما سلف أن بينا ضمن السلطات الضمنية المقررة للمنظمة.

إلا أن المشكلة تبدو في هذه الحالة من ناحيتين:

عندما يؤدي التفسير إلى تجاوز المنظمة لاختصاصاتها.

عند تضارب التفسيرات الصادرة عن أجهزة المنظمة بشأن قضية واحدة

إسناد التفسير إلى هيئة قضائية: سواء كانت هذه الهيئة تابعة للمنظمة أم مستقلة عنها كما نصت المادة ١٩ من ميثاق جامعة الدول العربية على إنشاء محكمة عدل عربية يكون ضمن اختصاصاتها تفسير ميثاق الجامعة .

قواعد التفسير: عند الحديث عن الطبيعة القانونية لمواثيق المنظمات الدولية الاتجاه نحو توسيع سلطات المنظمات الدولية **فيما يطلق عليه اصطلاحا التفسير الوظيفي** الأمر الذي قد يؤدي ليس إلى تكملة النصوص فقط، بل إعادة النظر فيها.

س٨ : تكلم عن اثر العلاقات الدبلوماسيه التي تصنعها المنظمه واعترافها بالتفصيل المناسب ؟

تتم هذه العلاقة من الناحية العملية عن طريق استقبال المنظمة لوفود الدول الأعضاء بمقرهما فيما يعرف بالإيفاد السلبي، وإرسال بعثات من قبلها إلى هذه الدول فيما يعرف بالإيفاد الإيجابي.

أولا: الإيفاد السلبي

١. حق المنظمات الدولية باستقبال بعثات دبلوماسية من الدول بمقرها، رغم عدم وجود إقليم لها.
٢. يحق للدول غير الأعضاء أيضا إرسال بعثات دائمة للمنظمة تحت مسمى «مراقبين دائمين»
٣. ومنح دولة المقر للبعثات الدائمة امتيازات وحصانات مماثلة لتلك التي تمنحها للبعثات الممثلة للدول

ثانيا: الإيفاد الإيجابي:

١. اعترفت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بإمكانية تمثيل أشخاص لدولة ولو لم يحملوا جنسيتها
٢. يمكن للمنظمات الدولية إرسال بعثات خاصة في مناسبات عديدة للمساعدة في شأن من الشئون الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية أو غيرها.
٣. قد ترسل المنظمة الدولية بعثة خاصة إلى منظمة دولية أخرى، وتعمل في هذه الحالة بصفتها مراقبة، وتتمتع بالحصانات والامتيازات المقررة للمراقبين بشكل عام.

تمثل المنظمات الدولية عادة في المؤتمرات الدولية عن طريق وفود بنفس مركز المراقبين في المؤتمر.

الاعتراف بالأشخاص القانونية الأخرى

يعتبر الاعتراف أحد الوسائل التي تدخل عن طريقها السلامة الدولية في علاقة مع الأشخاص القانونية الأخرى.

هذا الاعتراف قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنيا كقبول دولة عضو في أو إبرام اتفاقية معها، ولكن لا يعد الاعتراف من قبل المنظمة بدولة معينة اعترافا من سائر أعضائها بهذه الدولة، ولكن الاعتراف فيما يتعلق بالمنظمات الدولية أهمية كبيرة بالنظر إلى الوزن الذي تمثله

س٩ : تكلم عن مدي تاثير الاتفاقيات الدوليه في المنظمات الدوليه بالتفصيل المناسب ؟

أولاً: أهلية المنظمات الدولية لإبرام الاتفاقات الدولية أهلية المنظمات الدولية في إبرام الاتفاقيات الدولية لا تتوقف على الدول الأعضاء فيها فقط، بل تمتد إلى الدول غير الأعضاء أيضا وسواء نص على ذلك ميثاق المنظمة أم لا فالأمم المتحدة قد أبرمت مع السلطة الفلسطينية.

ثانيا : مدى السلطة التعاقدية للمنظمات الدولية: هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بحقل العمل الذي تمارس فيه المنظمة اختصاصها، كما حدده ميثاقها وتطور في العمل الدولي.

ثالثا: الجهاز المختص بإبرام الاتفاقيات في إطار المنظمات الدولية: ليس هناك قاعدة محددة في هذا الشأن، ولعل الرأي الغالب يذهب إلى تقرير هذه السلطة للجهاز الأسمى في المنتظم الدولي أي الجمعية العامة أو المؤتمر العام.

رابعا: أنواع الاتفاقات التي تبرمها المنظمات الدولية تنقسم هذه الاتفاقات:

اتفاقيات بحسب محتواها إلى				
أ- اتفاقات تتصل بالحقل الذي تعمل فيه المنظمة.	ب- اتفاقات الإنشاء منظمات دولية أخرى.			
ت- اتفاقات حول الأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية، والعلاقات مع المنظمات الأخرى.				
اتفاقيات بحسب أطرافها إلى				
اتفاقات مع دول أعضاء	اتفاقات مع دول غير أعضاء	اتفاقات مع منظمات دولية	اتفاقات ثنائية.	اتفاقات متعددة الأطراف.
اتفاقية بحسب أشكالها إلى				
اتفاقات تأخذ الشكل الرسمي.	اتفاقات لا تأخذ الشكل الرسمي.			

س١٠ : تكلم عن المسؤوليه القانونيه للمنظمه الدوليه بالتفصيل المناسب ؟

أولاً: الاختصاص برفع الدعاوي والمثول أمام المحاكم الدولية: حيث يحق للمنظمات الدولية رفع الدعاوي ضد أعضائها، وكذا الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية وذلك أمام المحاكم الدولية غير أن هذا الحكم لا يمتد إلى محكمة العدل الدولية على وجه الخصوص إذ أن نظامها الأساسي ينص صراحة على قصر اختصاصها على الدول فقط دون سواها، وعليه يقتصر اختصاص المحكمة بالنسبة للمنظمات الدولية على حق إصدار الفتاوى فقط.

ثانيا: عقد المؤتمرات الدولية: لقد أصبحت المؤتمرات الدولية من أهم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة لتنظيم العلاقات الدولية، خاصة في مجال صياغة التشريعات الدولية.

ثالثا: استخراج جوازات السفر: وهي بمثابة وثائق تثبت لموظفي المنظمة شخصيتهم، وتعطيهم جواز المرور بما يقتضية من مطالبة السلطات في الدول المختلفة من إعطاء كافة التسهيلات المطلوبة لأداء واجبهم الرسمي.

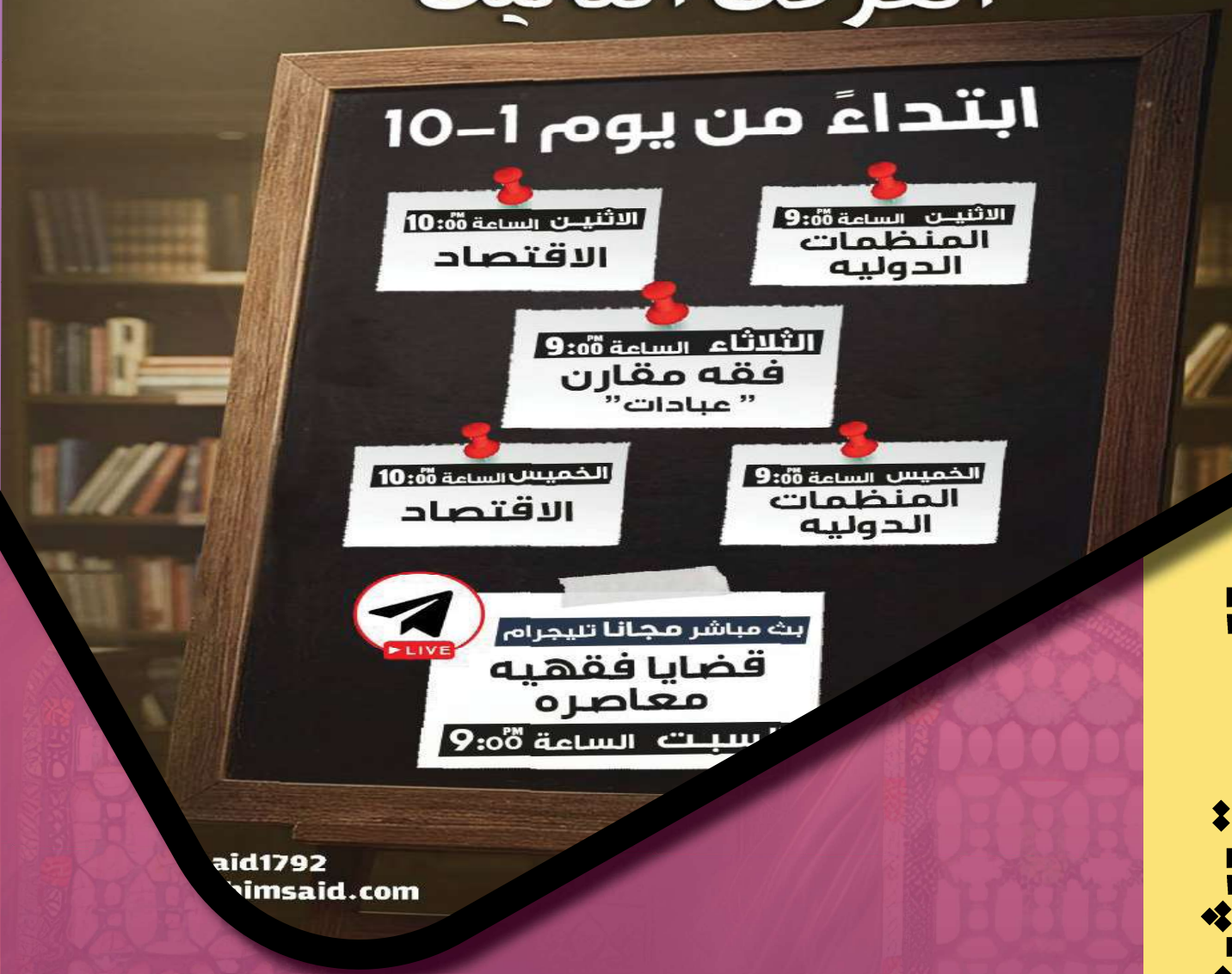
رابعا: تسجيل المعاهدات: فتسجيل المعاهدات يعد من الأنشطة الهامة للمنظمات الدولية حاليا، إذ لا يحتج بالمعاهدات غير المسجلة في حالة شوب نزاع بين دولتين بشأن اتفاقية لم تسجل..

خامسا : تسجيل السفن والطائرات: وهو من الاختصاصات المقررة للمنظمات الدولية، ولكنها لا تستطيع أن تنفرد به، إذاً لابد أن تشترك فيه الدول ذلك أن القانون الذي يطبق على السفينة في البحر العالي يتوقف على الدولة التي سجلت فيها، ومن ثم وجب أن يكون التسجيل في إحدى الدول ضرورياً بالإضافة إلى التسجيل لدى المنظمات الدولية.

FREE PALESTINE

إبراهيم سعيد

جدول الأونلاين
الفرقة الثانية



الوحدة الثانية

المنظمات الدولية
عصبة الامم - الامم المتحده

لا تحسبن القادم أفضل بوجود من يناصرك ، كن قوياً بنفسك وانظر حولك سترى ان الجميع تركك وقت الشدة

■ د. إبراهيم سعيد



س١١ : تكلم عن اهداف المنظمه الدوليه بالتفصيل المناسب؟

– تحقيق السلام والأمن الدوليين : وأنه تحقيقاً لهذه الغاية :

(أ)تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وازالتها.

(ب) تقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.

(ج) تتذرع بالوسائل السلمية لحل المنازعات التي قد تؤدى إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

٢- دعم العلاقات الودية بين الأمم: ورد النص على هذا الهدف في المادة الأولى من الميثاق ويقوم على الآتي :

(أ) احترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وأن يكون لكل منها تقرير مصيره

(ب) اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام

٣-التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي -أما الهدف الثالث الذي ورد النص عليه أيضا في المادة الأولى من الميثاق، فهو تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل الودية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز ، الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء وتعمل الأمم المتحدة على:

(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة

٤ أن تكون الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدارك الغايات المشتركة فلا شك أن تضافر الجهود وتنسيقها مما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع الدولي، وأن المحال الطبيعي لهذا التنسيق تلك المنظمة التي تقوم على المساواة بين أعضائها وتتطلب توحداً لأهدافهم وغاياتهم، وإزالة ما يكون بينهم من خلافات تؤثر على مدى نجاحها في تحقيق هذه الأهداف والغايات .

إلا أن الأمم المتحدة لا تحتكر مهمة التنسيق هذه في كافة المجالات، بل تباشرها إلى جانبها بقية المنظمات والهيئات الدولية الأخرى كل في مجال اختصاصه.



س ١١ : من مبادى الأمم المتحده مبدا المساوه والسياده واثرهم علي منظمه الأمم المتحده بالتفصيل المناسب ؟

مبادئ الأمم المتحدة

المساواة في السيادة	حسن النية في المنظمات الدولية	التسوية السلمية للمنازعات الدولية
حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية	التعاون مع الأمم المتحدة	عدم تدخل المنظمة في الشئون الداخلية
التزام الدول الغير أعضاء بالميثاق		

المساواة في السيادة

يقصد بهذا المبدأ المساواة القانونية بين جميع الدول في تمتعها بالحقوق المترتبة على سيادتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

ينطوي هذا المبدأ على مبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي التقليدي هما مبدأ السيادة و المساواة.

مبدأ السيادة

يوضح الاعتراف بهذا المبدأ طبيعة العلاقة التي تربط المنظمة الدولية والدول الأعضاء ؛ ذلك أن منظمة الأمم المتحدة لم يقصد بإنشائها أن تكون حكومة عالمية "World Government" فهي لا تتمتع بسلطة أعلى من سلطة الدول الأعضاء فيه

لذلك انقسم الرأي إلى اتجاهين:

١. اتجاه يصر على التمسك بالسيادة ويضحي في سبيلها - بالمنظمة ،
٢. اتجاه ينتقص من السيادة للصالح المشترك لأعضاء المنظمة؛ لتحقيق الهدف الرئيس لها، وهو حفظ السلم والأمن الدوليين، وسائر أهدافها العامة المنصوص عليها في ميثاقها.

الاتجاه الأول: يرى أن الدول صغيرها وكبيرها متساوية بصورة مطلقة؛ وقد اعتنق الميثاق هذا الاتجاه في كثير من أحكامه،

الاتجاه الثاني: فكرة السيادة بمعناها النسبي أو المقيد، وليس من حق أية دولة في سبيل تحقيق مصالحها أن تضرب عرض الحائط بالمواثيق والأعراف الدولية والمصالح الجماعية.

قد استجاب ميثاق الأمم المتحدة لهذه الاعتبارات الواقعية التي تفرضها الحياة المعاصرة وحقيقة تكوين المجتمع الدولي، **حيث تضمن أحكامًا وأورد قيودا على سيادة الدولة، هذه القيود منها ما هو مقرر لصالح المنظمة، ومنها ما هو مقرر لصالح الدولة نفسها**

القيود المقرر لصالح المنظمة فمن أمثلتها : السلطات الواسعة لمجلس الأمن في اتخاذ التدابير العسكرية وغير العسكرية وفرض تنفيذها على الدول الأعضاء

من أمثلة القيود المقررة لصالح الدول نفسها وحماية سيادتها: القيد الذي أورده الميثاق على المنظمة في الفقرة السابعة من المادة الثانية من حظر التدخل في المسائل التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما.

مبدأ المساواة

يقصد بالمساواة وفقًا لأحكام القانون الدولي **أن الدول المستقلة توجد في مراكز متساوية أمام قواعد القانون من حيث الأهلية في ممارستها للحقوق وأدائها الالتزامات الدولية، دون نظر إلى قوتها أو حجمها أو تعداد سكانها.**

وتعتبر المساواة في السيادة مبدأ أساسيًا من مبادئ القانون الدولي، بل إنه يمثل قاعدة جوهرية لرضا الدول الخضوع لقواعد القانون الدولي والانضمام إلى المنظمة الدولية.

ومع هذا فقد أُخِذَ على ميثاق الأمم المتحدة، أنه رغم تبنيه لهذا المبدأ، إلا أن المساواة التي ذكرها هي مساواة نظرية أكثر منها عملية، والتدليل على صدق ما نقول نذكر الأمثلة الآتية:

(١) ما يقضي به الميثاق بخصوص تمييز الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن بحقوق خاصة، فلها أولا مقاعد دائمة فيه، كما أن لها حق الاعتراض التوقيفي «الفيتو» بشأن المسائل غير الإجرائية التي ينظرها المجلس، بمعنى أن اعتراض آية واحدة منها يحول دون صدور قرار بشأنها.

(٢) لا يمكن تعديل الميثاق ودخول هذا التعديل في دائرة التنفيذ الدولي إلا بموافقة هذه الدول.

(٣) ما يقضي به الميثاق من تخويل مجلس الأمن سلطة إصدار قرارات بموافقة أغلبية أعضائه بما فيهم الأعضاء الدائمين يلتزم بها الأعضاء الباقون ولو لم يوافقوا عليها.

وعلى هذا نخلص إلى أن الدول وإن كانت متساوية أمام القانون كمبدأ عام إلا أن هذا المبدأ قد طبق بصورة نسبية داخل المنظمة الدولية.

س ١٢ : من مبادى الأمم المتحده مبدا حسن النيه بين ذلك بالتفصيل المناسب ؟

مبدأ حسن النية في المنظمات الدولية

المبدأ الثاني الذي تقوم عليه الأمم المتحدة هو مبدأ تنفيذ الالتزمات الدولية المترتبة على الميثاق بحسن نية، ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، ويمكن القول بإيجاز بأن حسن النية يتعارض مع الغش والتدليس، ويقابل سوء النية،

ويقتضي هذا المبدأ أن يعلق تمتع الدول الأعضاء بكافة مزيا العضوية على تنفيذها لالتزاماتها الوارد في الميثاق برغبة أكيدة في التعاون على تحقيق أهداف المنظمة والحفاظ على مبادئها، وبصفة خاصة الالتزمات المتعلقة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

ومما تجدر الإشارة إليه أن مبدأ حسن النية يفرض على الدول الأعضاء أن تتصرف وفقا لمصالح المنظمة والحرية التي تتمتع بها الدولة العضو في تقدير الأمور ووزنها أمام أجهزة المنظمة ليست حرية مطلقة، فحسن النية أحد العناصر التي تحد من سلطة الدولة العضو أثناء ممارسة حقوقها وكافة المزيا المترتبة على العضوية.

س ١٣ : من مبادى الأمم المتحده مبدا التسويه السلميه بين تلك الوسائل وانواعها بالتفصيل المناسب ؟

نص ميثاق الأمم المتحدة على هذا المبدأ واشترطت على أطراف أي نزع من شأن استمرار أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر : أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق

المفاوضة	التحقيق	الوساطة	والتوفيق
التحكيم	والتسوية القضائية	يلجئوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها	

يرشدنا ميثاق الأمم المتحدة إلى نوعين من وسائل حل المنازعات الدولية، وهما :



النوع الأول: يشمل الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدولية، وهي المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق واللجوء إلى المنظمات الإقليمية.

النوع الثاني: ويشمل الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية، والتي تنحصر في التحكيم واللجوء إلى القضاء الدولي

تسعى الدول دائما إلى حل النزاع أولا بالوسائل السياسية وذلك لعدة أسباب

١ - لما تتميز به الوسائل السياسية من مزيا تتمثل في

- تحررها من كثير من الشروط الشكلية
- تلجأ هذه الوسائل إلى الأعمال الاتفاقية بين الدول، وإلى القواعد المستقرة في القانون الدولي العام والقواعد المشتركة في القوانين الداخلية للدول المتنازعة، وتطبق أيضا قواعد العدالة والقانون الطبيعي
- هذه الوسائل تسمح لأطراف النزاع أن يتفقوا على اختيار نظام قانوني معين ليحكم النزع بينهم لم يكن واجب التطبيق من قبل.

٢ - تمتاز هذه الوسائل بأن الحل الناتج عن تطبيقها عادة ما يكون حلا توفيقيا،على عكس الأحكام القضائية التي تصدر دائما لتنصر طرفا على الآخر، وغالبا أيضا ما تصدر قرارات الحلول السياسية متضمنة خطوات وأساليب التنفيذ، في حين أن الحلول القضائية وبصفة خاصة أحكام المحاكم - كثيرا ما تصدر بصورة مجردة

٣- تمتاز الوسائل السياسية في الغالب بالمرونة والسرعة في حسم النزع وإصدار القرارات اللازمة لإنهاء المشكلة؛ إذ لا يشترط في القائمين بالوسائل السياسية أي شروط خاصة، كما لا يتقيدون بأي إجراءات شكلية

س: الوسائل السياسية أفضل من الوسائل القضائية في الحل السلمي للنزع (صح)
س: الوسائل القضائية لها قوة ملزمة من الوسائل السياسية في حل النزع بين الدول الأعضاء (صح)

يعاب على الحل السياسي أن إحدى الدول الأطراف قد تخالفه، فلا يبقى أمام الدولة الأخرى سوى اللجوء إلى القضاء الدولي للحصول على حكم ملزم بعدما أضاعت وقتا وجهدا كبيرين في التوصل إلى حل سياسي.

من الملاحظ أن الميثاق فرق بين نوعين من المنازعات

(١) **المنازعات القانونية تختص بها محكمة العدل الدولية،** ونص على تعهد كل دولة من الدول الأعضاء بأن تنزل على حكم المحكمة في أية قضية تكون طرفا فيها .

(٢) **المنازعات السياسية** وتعد الوسائل السياسية هي أنسب وسائل حلها، وإذا اخفق أطراف النزع في تسويته عن طريق إحدى هذه الوسائل، وجب عليهم عرض هذا النزع على مجلس الأمن. بل إن من واجب مجلس الأمن - حتى

ولو لم يعرض عليه النزع - أن يجري تحقيقا بشأنه، أو يوصي بطرق التسوية التي يراها مناسبة، أو الحل الذي يراه.

متى يعد النزاع سياسيا، ومتى يعد قانونيا ؟

انقسم الفقه الدولي حول معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والمنازعات إلى مذاهب ثلاثة:

المذهب الأول: يرى أن المنازعات القانونية هي المنازعات التي يمكن تسويتها وفقا لنصوص القانون الدولي المقبولة حاليًا من الدول، أما المنازعات السياسية فهي المنازعات التي لا يمكن تسويتها وفقا لنصوص القانون الدولي الحالية.

المذهب الثاني: يرى أن المنازعات القانونية هي المنازعات قليلة الأهمية التي تتصل بمسائل ثانوية أو صغيرة ولا تمس مصالح الدول العليا، أما النزع السياسي فهو الذي يمس مصالحها العليا.

المذهب الثالث: ذهب إلى أن المنازعات القانونية هي التي تكون الخصومة فيها على وجود حقوق معينة، ولا يطلب الأطراف فيها تعديل القانون الحالي، أما المنازعات السياسية فنكون بصددها حينما تتصل بطلب أحد الأطراف تعديل القانون القائم.



س ١٤ : من مبادى الأمم المتحده مبدا حظر استخدام القوه في العلاقات الدوليه بالتفصيل المناسب ؟

الخلاف بين الفقهاء قد ثار حول تفسير معنى القوة فيما وراء ذلك:

- ذهب البعض إلى أن الحظر مقصور فقط على القوة المادية، أي: المسلحة أو التهديد باستعمالها، مثل القصف البحري أو الجوي أو البري وهذا هو الراجح
- اتجه رأي آخر إلى أن الإجراءات الاقتصادية، مثل: قطع العلاقات الاقتصادية كليا أو جزئيا قد يكون لها أثر حاسم ومشابه، بل يفوق في ضرر اللجوء إلى القوة العسكرية.

الاستثناءات الواردة على مبدأ تحريم القوة في العلاقات الدولية:



الاستثناء الأول: حالة الدفاع الشرعي: يقصد بالدفاع الشرعي قيام الدولة أو الدول التي وقع عليها عنوان مسلح بالفعل باستخدام كافة الأسلحة المناسبة الموجودة بحوزتها من أجل وقف العنوان وحصر، ومنعه من بلوغ أهدافه ويعد الدفاع الشرعي حقا طبيعيا للأفراد والدول في ذات الوقت أقرته كافة الأنظمة القانونية

شروط الدفاع الشرعي:

(١) وجود حالة اعتداء مسلح على أحد أعضاء الأمم المتحدة، بمعنى أن يكون العدوان قد وقع فعلا وليس أمرا محتمل الوقوع، وهذا شرط بدهي، ومع ذلك فإن هناك في الفقه الدولي من يرى أنه إذا كان الاعتداء لم يقع بالفعل وإنما كان وشيك الحدوث، فإن ذلك يؤدي إلى مشروعية الأعمال التي تتخذ بصدده، وهو ما يعرف بنظرية ستجعل من ذلك مبررًا لما تقدم عليه من أعمال عدوانية تصفها بالدفاع الشرعي كما حدث من إسرائيل في مرات عديدة اعتدت فيها على جيرانها من الدول العربية مما **يسمي الدفاع الشرعي الوقائي**، إلا أن الراجح في الفقه الدولي أن الدفاع الشرعي لا يمارس بصورة وقائية

(٢) أن يكون استعمال القوة مؤقتًا : بمعنى أن تمارس الدولة حقها في الدفاع الشرعي حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، فإذا ما قام المجلس بواجباته واضطلع بمسئولياته وتدخل لوقف العدوان فإن إجراءات الدفاع الشرعي المتخذة بواسطة الدولة المعتدى عليها يجب أن تتوقف

(٣) خضوع هذا الحق لرقابة مجلس الأمن حيث يملك مجلس الأمن رقابة على تناسب أفعال الدفاع مع أعمال العدوان، فيجب ألا تتجاوزها وألا تستمر تلك الأعمال إلا بالقدر الضروري لمواجهة العدوان وإيقافه، كما أوجب الميثاق على الدول الأعضاء إخطار المجلس فورا بالتدابير التي اتخذت إعمالا لهذا الحق، ويملك مجلس الأمن أن يحدد ما إذا كان قد حدث تجاوز للدفاع الشرعي بعد عدوانا أم لا؟

معنى ما تقدم أن مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الأصيل في استعمال القوة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين

ولكن يجب أن تكون الوسيلة المستخدمة في الدفاع الشرعي متناسبة مع الأسلحة المستخدمة في العدوان، فلا يجوز مثلا استخدام القنابل الذرية أو الهيدروجينية لوقف كتيبة مشاة مسلحة بالبنادق والدبابات

الاستثناء الثاني: حالة التدابير العسكرية التي يتخذها مجلس الأمن بمعرفة الدول الأعضاء : وفقا للمادة ٤٢ من الميثاق - أن يتخذ التدابير الفعالة لحفظ الأمن وعقاب المعتدي

الاستثناء الثالث: استعمال القوة المسلحة من جانب الدول الأعضاء ضد دولة من الدول الأعداء في الحرب العالمية الثانية: نصت على هذا الاستثناء المادة ١٠٧ من الميثاق بقولها: "ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسئولة عن القيام بهذا العمل".

ولم يعد لهذا الاستثناء أية أهمية في الوقت الحاضر



س ١٥ : تكلم العضويه عن أنواعها وعوارضها بالتفصيل المناسب ؟

أنواع العضوية

أولا: العضوية الأصلية

١. أن تكون الدولة قد اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو أو تكون قد وقعت على تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير ١٩٤٢.
٢. أن تكون الدولة من الموقعين على الميثاق والمصدقين عليه

وقد بلغ عدد الأعضاء الأصليين الذي وقعوا تصريح الأمم المتحدة عام ١٩٤٢ م واشتركوا في مؤتمر سان فرانسيسكو خمسين دولة من بين هذه الدول : مصر - والمملكة العربية السعودية - وسوريا - ولبنان - والعراق.

ثانيا : العضوية بالانضمام

الشروط الموضوعية اللازمة لاكتساب عضوية المنظمة الدولي

أن تكون دولة	أن تكون محبة للسلام	أن تتعهد بتنفيذ الالتزامات
أن تكو قادرة على تنفيذ الالتزامات	أن تكون راغبة في تنفيذ الالتزامات	

الشرط الأول: أن تكون دولة: لا يحق للقبائل الزحل ولا الجماعات البدائية غير المنظمة إن وجدت ولا الدول غير المستقلة أن تخاطر بطلب الانضمام إلى المنظمة الدولية؛

على الرغم من أن عنصر السيادة يستلزم أن تكون الدولة مستقلة تم قبول انضمام "منغوليا" إلى الأمم المتحدة ومما تجدر الإشارة إليه أن قبول عضوية إحدى الدول بمنظمة الأمم المتحدة لا يعني الاعتراف الضمني لها

الشرط الثاني: أن تكون هذه الدولة محبة للسلام: وأصبح للأمم المتحدة سلطة تقديرية كاملة في كل حالة على حدة لتقدير ما إذا كانت الدولة طالبة العضوية محبة للسلام أم لا من خلال نوايا حكوماتها والتصرفات الصادرة عنها.

الشرط الثالث: التعهد بتنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق: وتكمن فائدة هذا الشرط في أن الدولة طالبة الانضمام عليها أن تقبل جميع الالتزامات الواردة في الميثاق، فلا يجوز أن تقرن توقيعها على الميثاق أو تعهدها بأي تحفظات.

الشرط الرابع: أن تكون قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات: أي أن تكون الدولة طالبة الانضمام لديها القدرة المادية والأهلية القانونية الدولية ما يمكنها من المشاركة في تحقيق الأمن الجماعي والأهداف

الشرط الخامس: أن تكون راغبة في تنفيذ هذه الالتزامات: ولذلك فإن البحث في هذه المسألة إنما يخضع للسلطة التقديرية للأمم المتحدة من خلال ما يقترحه مجلس الأمن وما تقر الجمعية العامة في هذا الشأن.

الشروط الاجرائية اللازمة لاكتساب عضوية المنظمة الدولي

هام جدا

يقصد بها مجموعة الإجراءات التي تتبع عند قبول الدولة الجديدة

- تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب إلى الأمين العام مصحوبا بتصريح رسمي باحترام الالتزامات الواردة في الميثاق.
- يقوم الأمين العام بعرض هذا الطلب على مجلس الأمن للحصول على توصية منه.
- يحيل رئيس مجلس الأمن هذا الطلب إلى لجنة فرعية خاصة وهي لجنة قبول الأعضاء الجدد التي تتألف من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، حيث تقوم هذه اللجنة بفحص الطلب وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وعلى ضوئه يقدم المجلس توصية إلى الجمعية العامة بشأن قبول هذه الدولة.
- تتلقى الجمعية العامة توصية مجلس الأمن وتحيلها إلى اللجنة السياسية ويعتبر قبول الأعضاء الجدد من قبيل المسائل الموضوعية، وعلى ذلك فإن توصية مجلس الأمن بشأنها يجب أن تصدر بموافقة تسعة أصوات من أعضائه، على أن يكون من بينها أصوات الدول دائمة العضوية مجتمعة بحيث إذا اعترضت إحداها على قبول الدولة طالبة الانضمام حال ذلك دون انضمام تلك الدولة، وهو ما يعرف بحق الاعتراض التوقيفي " الفيتو".

إما إذا صدرت توصية إيجابية من مجلس الأمن بقبول عضوية هذه الدولة فإنه يتعين اجتياز المرحلة الإجرائية الثانية، وتتمثل في صدور قرار من الجمعية العامة بقبول الدولة، يوافق عليه ثلثا أعضاء الجمعية العامة المشتركين في التصويت طبقا لنص المادة ١٨/٢ والتي نصت على أن قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من المسائل المهمة التي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت على طلب الانضمام، فإذا ما صدر القرار من الجمعية بالأغلبية السابقة، اعتبرت هذه الدولة عضوا في الأمم المتحدة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على انضمامها .

ومن المقرر هنا وفقا لما استقر عليه العمل أن توصيه مجلس الأمن غير نهائية حيث للجمعية العامة سلطة التقدير النهائي في قبول العضو الجديد أو رفضه رغم صدور توصية إيجابية من مجلس الأمن، لأن هذه التوصية لا تكفي وحدها بدون صدور قرار من الجمعية العامة بالقبول.

وفي حالة صدور توصية مجلس الأمن برفض العضوية، فإن للجمعية العامة أن تقوم ببحث أسباب الرفض، فإذا لم توافق عليها أحالت الطلب مرة أخرى للمجلس لإعادة دراسته.

ما الحكم إذا لم تصدر عن المجلس أية توصية؟ وهل تمتلك الجمعية الفصل بمفردها في طلب العضوية؟

لا يكفي قرار الجمعية العامة لقبول الدول كعضو في الأمم المتحدة، بل لابد وأن يسبق قرارها صدور توصية في هذا الشان من مجلس الأمن

أما إذا لم تعترض إحدى الدول الخمس الدائمة صراحة واكتفت بالسكوت عن التصويت على القرار، فإن طلب العضوية يعد مقبولا من المجلس إذا توافرت له تسعة أصوات، رغم أنها لا تتضمن صوت إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية

عوارض العضوية

التعريف : الحالات التي لا تكون فيها عضوية الدولة في المنظمة في وضعها الطبيعي

وقف العضوية	الفصل من العضوية	الانسحاب من العضوية

أولا: وقف العضوية : جزء حرمان الدولة العضو من حقوق العضوية ومزاياها حرمانا شاملا خلال مدة زمنية محددة قد تطول وقد تقصر بسبب انتهاكها لأحكام الميثاق لا **ولهذا الوقف أحكام داخل الميثاق:**

(١) الوقف حق أصيل لمجلس الأمن: ولما كان إيقاف العضو من المسائل الموضوعية فإن إصدار توصية بشأنه يقتضي موافقة تسعة أعضاء من بينهم الدول دائمة العضوية مجتمعة أو على الأقل عدم اعتراضها على ذلك صراحة، وحيل مجلس الأمن توصيته إلى الجمعية العامة لتصدر قرارها في هذا الشأن بأغلبية الثلثين باعتبار من المسائل المهمة المنصوص

(٢) عدم توقيع تلك العقوبة إلا في حالة ما إذا أتت الدولة أفعالا تستوجب اتخاذ إجراءات قمع بشأنها

(٣) مجلس الامن وحده يمكن توقيع عقوبة وقف العضوية دون أن تمتد إلى الحالات الأخرى كالامتناع عن سداد الاشتراك المالي للمساهمة في نفقات المنظمة أو رفض المساهمة في وضع قوات عسكرية تحت تصرف المجلس فإذا ما قرر إنهاء الوقف أعيد للدولة الصادر ضدها الوقف جميع حقوقها وامتيازتها المترتبة على العضوية، دون حاجة إلى موافقة الجمعية العامة، على أن يصدر قرار الإعادة بموافقة تسعة من أعضاء المجلس من بينهم الأعضاء الدائمين.

(٤) يترتب على وقف العضوية حرمان العضو الموقوف من مباشرة كافة حقوق العضوية ومزياها، بما في ذلك استبعاده من فروع المنظمة والمساهمة في أنشطتها والانتفاع بخدماتها وذلك خلال مدة الوقف التي لم يضع لها الميثاق حدا معينا

(٥) أنه من المستحيل أن توقع عقوبة الوقف على واحدة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يلاحظ أن إجراءات الوقف لم تتخذ ضد أية دولة منذ تأسيس الأمم المتحدة وحتى يومنا هذا،

ثانيا : الفصل من العضوية : هو إجراء قانوني بمقتضاه يقرر الجهاز المختص إنهاء كافة حقوق والتزامات الدولة تجاه المنظمة وبصورة نهائية بحيث لا يمكن لها أن تكتسب العضوية من أخرى إلا بإجراءات انضمام جديدة

ويعتبر الفصل من عضوية الأمم المتحدة من أشد الجزءات غير العسكرية التي توقعها المنظمة الدولية على أحد أعضائها

نظرا لخطورة هذه العقوبة هناك شروط يجب توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء

(١) أن يكون هناك إمعان من الدولة في ارتكاب المخالفات ضد مبادئ الميثاق، أما مجرد المخالفة العرضية لها فلا يستتبع توقيع هذا الجزاء

(٢) يتم الفصل بنفس الإجراءات المتبعة في حالة الإيقاف، وبناء عليه فإن الأمر يعرض أولا على مجلس الأمن ليصدر توصيته بطر الدولة العضو من المنظمة بأغلبية تسعة من أعضائه دون ثمة اعتراض من أي من الدول الخمس الدائمة فيه، ثم تحال توصية المجلس إلى الجمعية العامة لتصدر قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها.

(٣) يكون قرار الفصل موجها ضد الدولة المنتهكة لأحكام الميثاق الموجبة لذلك وليس ضد حكومة هذه الدولة، وعلى ذلك فإن مجرد تغيير الحكومة ليس من للعدول عن هذا القرار، وإنما يتعين على الحكومة الجديدة في حالة رغبتها في استعادة عضويتها أن تسلك الإجراءات المقررة لانضمام العضو الجديد.

(٤) أن قرار الفصل يترتب عليه الحرمان الكامل من كافة الحقوق والتحلل من سائر الالتزمات الواردة

ثالثا : الانسحاب من العضوية الانسحاب هو إجراء اختياري من جانب الدولة تنهي به علاقتها بالمنظمة الدولية كعقاب لها وكتعبير عن سخطها وعدم رضاها عن سياستها أو لفقدانها الثقة في فاعليتها في تحقيق أهدافها المنصوص عليها في وثيقة إنشائها.

وقد انقسمت الآراء حول جواز الانسحاب من عدمه إلى أربعة اتجاهات

الأول: يرى أن للدول حق الانسحاب من المنظمة

الثاني: يقرر أنه ليس من حق الدولة أن تنسحب من عضوية المنظمة واستند في ذلك إلى الاعتبارات الآتية:

- أن الميثاق باعتبار، معاهدة جماعية غير محدودة الأجل
- أن السماح بالانسحاب من عضوية المنظمة الدولية سيؤثر على مبدأ العالمية التي تقوم عليه

الثالث: توسط بين الرأيين السابقين حيث جواز الانسحاب من المنظمة، والاستثناء هو

(١) عجز المنظمة عن المحافظة على السلم الدولي.

(٢) خروجها على مبادئ القانون والعدالة أثناء قيامها بمهمتها في المحافظة على السلم.

(٣) إدخال تعديل على الميثاق لم توافق عليه الدول وتسبب في التغيير في حقوقها والتزماتها.

(٤) موافقة الدولة على تعديل أقرته الأغلبية المطلوبة ولكنة لم ينفذ بسبب عدم توافر التصديقات اللازمة.

الرابع: هو حق الدولة العضو في الانسحاب من المنظمة وقتما تشاء لذلك لم تعرف الأمم المتحدة على مدى تاريخها سوى حالة واحدة من حالات الانسحاب

س١٦ : تكلم عن الجمعيه العامه باعتبارها الجهاز العام مبينا تشكيلها وسلطاتها بالتفصيل المناسب ؟

أجهزة الأمم المتحدة

الجمعية العامة	مجلس الأمن
المجلس الاقتصادي والاجتماعي	مجلس الوصاية
محكمة العدل الدولية	الأمانة العامة

الجمعية العامة

الجمعية العامة هي الجهاز العام للامم المتحدة فهي الجهاز الأساسي الوحيد في الأمم المتحدة الذي تمثل فيه جميع الدول الأعضاء بشكل متساو، مما يجعله جهازا ديمقراطيا

- تمثل فيه جميع الدول الأعضاء وهو ما يحقق المساواة بينهم
- يكون أداة للتعبير عن الرأي العام في المسائل الدولية من ناحية أخرى

أولا: تشكيل الجمعية العامة

تتناول تشكيل الجمعية العامة من حيث عضويتها ورئاستها وفروعها كما يأتي:

١) **عضويتها:** تتألف الجمعية العامة وفقا لنص المادة التاسعة من الميثاق من جميع الدول الأعضاء في المنظمة

- تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء (الأمم المتحدة)
- لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة

يتضح من نص المادة السابقة أن الجمعية العامة هي الجهاز العام في منظمة الأمم المتحدة الذي يضم جميع الدول الأعضاء بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.
و كان الهدف من ذلك هو حماية الدول الصغرى التي ربما لا تكون قادرة على إرسال وفود تتشكل من عدد أكبر،.

٢) **رئاستها:** تنتخب الجمعية العامة رئيسا لها في كل دور انعقاد عادي ، وقبل انتخاب رئيس الدورة يكون الرئيس (كرئيس مؤقت) هو رئيس الدورة السابقة، أو رئيس الوفد الذي من بين أعضائه تم انتخاب رئيس الدورة السابقة، وذلك حتى تنتخب الجمعية رئيسا للدورة الجديدة تنتخب الجمعية العامة أيضا، واحدا وعشرين نائبا للرئيس.

يراعى في اختيار رئيس الجمعية العامة تحقيق نوع من التعاقب الجغرافي العادل في شغل هذا المركز، وقد جرى عرف الجمعية العامة على الا يكون رئيسها من ممثلي الدول الخمس الكبرى، بل يكون رؤساء وفود الدول الخمس الكبرى من بين نواب الرئيس .

وتتمثل وظيفة رئيس الجمعية العامة في عدة أمور:

- **إعلان افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات الدورة.**
- **إدارة المناقشات في الجلسات العامة**، وكفالة مراعاة أحكام اللائحة الداخلية.
- **إعطاء الحق في الكلام، وطرح الأسئلة وإعلان القرارات** وهو أيضا بيت في نقاط النظام، ويكون له كامل السيطرة على سير كل جلسة وحفظ النظام فيها.
- **للرئيس أن يقترح على الجمعية العامة اثناء مناقشة بند ماء تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين**، وتحديد عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها، وإقفال قائمة المتكلمين أو إقفال باب المناقشة وله أيضا أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها أو تأجيل مناقشة الموضوع البحث.



ثانيا: سلطات واختصاصات الجمعية العامة

سلطات ووظائف الجمعية العامة تتميز بأمرين جوهريين:

أ- أن للجمعية العامة أن تناقش أية مسالة أو أمر يدخل في إطار الميثاق، أو يتصل بسلطات فرع من فروع الأمم المتحدة أو وظائفه، مما يعني أنه لا يجوز للجمعية العامة أن تخرج عن هذه الحدود التي وضعت على سلطاتها

ب- للجمعية العامة إصدار توصيات هذا النزاع، أو توصيات في تلك المسائل والأمور إلى أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان مجلس الأمن يباشر بصدد نزاع أو موقف

سلطات الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين

للجمعية العامة طبقا للمادة (١/١١) من الميثاق الحق في النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين
للجمعية العامة طبقا للمادة (٢/١١) من الميثاق أن تناقش أية مسألة تتصل بحفظ السلم والأمن الدوليين ترفعها إليها أي دولة عضو أو دولة غير عضو أو مجلس الأمن، وتقدم توصياتها في هذه المسائل للدولة صاحبة الشان أو مجلس الأمن أو كليهما.

إلا أن هذه السلطة قد قيدت بقيدين:

١. **عدم تقدم أي توصية في شأن نزاع أو موقف يباشر مجلس الأمن** بصدده الوظائف التي أعطاها له الميثاق إلا إذا طلب مجلس الأمن منها ذلك.

٢. **كل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ماء ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده**

أ) للجمعية العامة طبقا لنص المادة ١٤ من الميثاق أن توصي باتخاذ التدابير التسوية أي موقف مهما يكن لتسوية سلمية، متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة

وتأسيسنا على ما سبق يلاحظ أن هذه السلطة الممنوحة للجمعية العامة تماثل سلطة مجلس الأمن وبالتالي ليس للجمعية العامة أن تصدر توصياتها في نزاع أو موقف ما إذا كان مجلس الأمن يباشر وظائفه بشأنه، إلا إذا طلب منها المجلس ذلك والمتبع في هذه الحالة أن يشطب مجلس الأمن المسألة من جدول أعماله ويحيلها إلى الجمعية العامة.

قرار الاتحاد من أجل السلم : إذا أخفق مجلس الأمن ، بسبب عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين، في القيام بمسئولياته الأساسية الخاصة بحفظ الأمن الدولي، في الحالات التي يلوح فيها التهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان تبحث الجمعية العامة الموضوع فورا لإصدار التوصيات اللازمة للأعضاء لاتخاذ التدابير الجماعية المناسبة بما في ذلك استخدام القوات المسلحة للمحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه.

سلطات الجمعية العامة في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي

(١) **من ناحية التعاون السياسي**: نص الميثاق على زيادة التعاون الدولي في المجال السياسي
منها على سبيل المثال: الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية

(٢) **من ناحية التعاون الاقتصادي والاجتماعي:** نص الميثاق على زيادة التعاون في المجال الاقتصادي والاجتماعي

سلطات الجمعية العامة في مجال تقنين القانون الدولي وتطويره

أ) **تعمل الجمعية العامة على تطوير القانون الدولي والمساعدة على تقنينه** في صورة قرارات أو إعلانات من الأمثلة على ذلك: الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية

ب) **تكلف الجمعية العامة الأجهزة الفرعية بالقيام بدراسات،** مثال ذلك: الاتفاقية الخاصة بتحريم جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها.

ت) **الاستعانة بسكرتارية المنظمة في تقديم الدراسات أو التقارير حول موضوعات تتعلق بالعلاقات الدولية** أو مبادئ القانون الدولي من الأمثلة على ذلك: ما قامت به السكرتارية من دراسة حول مبدأ السيادة الدائمة للشعوب والأمم على ثرواتهم ومواردهم الطبيعية .

سلطات الجمعية العامة في مجال الرقابة الداخلية على أنشطة الأمم المتحدة

الجمعية العامة تمارس سلطات رقابية على أنشطة وأجهزة الهيئة **تمثلت في ثلاثة أشكال رئيسية، وهي:**

- **تلقى الجمعية العامة تقارير سنوية أو خاصة من مجلس الأمن بخصوص التدابير والقرارات** التي اتخذها لحفظ السلم والأمن الدوليين ويكون لها الحق في تلقي ونظر التقارير التي تقدم من كل أجهزة الأمم المتحدة
- **سلطة فحص وإقرار ميزانية الأمم المتحدة، وتحديد الأنصبة التي يتحملها أعضاء المنظمة في نفقات الهيئة.**
- **سلطة نظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة** كما تصدق عليها، وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها.

للجمعية العامة سلطات كثيرة أخرى منحها لها الميثاق في مجالات أخرى غير ما تم ذكرها، ومنها:

- سلطات الجمعية العامة في مجال عضوية الأمم المتحدة

- **قبول العضوية** ويتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن
- **توقيع عقوبة الحرمان من التصويت** فيها للعضو المتأخر عن سداد اشتراكاته المالية **لمدة سنتين**
- **توقيع عقوبة وقف العضوية على العضو** الذي اتخذ مجلس الأمن حباله عملا من اعمال المنع أو القمع،
- **توقيع عقوبة الفصل من العضوية** على العضو الذي يمعن في انتهاك مبادئ الميثاق ، ويكون ذلك بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن في الحالتين الأخيرتين.

- سلطات الجمعية العامة في مجال تشكيل أجهزة الأمم المتحدة

- انتخاب العشرة دول غير الدائمة في مجلس الأمن
- انتخاب ثمانية عشر عضوا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
- انتخاب الاعضاء المختارين في مجلس الوصاية
- الاشتراك مع مجلس الأمن في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية
- تعين الأمين العام للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن .

- سلطات الجمعية العامة في مجال تعديل الميثاق

- تملك الجمعية العامة حق إدخال تعديلات على نصوص الميثاق
- الدعوة لعقد مؤتمر عام، لإعادة النظر فيها ؛وذلك بأغلبية الثلثين على أن يكون من بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين.

ثالثا : كيفية عمل الجمعية العامة

١. **أدوار انعقاد الجمعية العامة:** تنعقد الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وغير عادية.

- **أدوار الانعقاد العادية:** تكون مرة كل سنة، تبدأ من الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر ويتولى الأمين العام إعداد جدول أعمال الدورة العادية، ويقوم بإعلانه الدول الأعضاء قبل بداية الدورة بستين يوما على الأقل.
- **أ أدوار الانعقاد غير العادية أو الخاصة:** فعندما تكون هناك حاجة لذلك، بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الجمعية العامة ويعقد الاجتماع خلال **خمسة عشر** يوما من وصول طلب عقد الدورة غير العادية للأمين العام.

٢. **إدارة الجلسات ونظام المناقشة:**

- **يتولى رئيس الجمعية العامة أو أحد نوابه في حالة غيابه**، افتتاح الجلسات وإنهاءها وإدارة المناقشات، وعرض الاقتراحات على التصويت، وإعلان القرارات.
- **يتولى الأمين العام بمساعدة موظفي الأمانة كل المسائل الإدارية** من استلام وترجمة وتداول الوثائق والخطب ومحاضر الجلسات والقرارات .

تجدر الإشارة إليه أن الأصل في جلسات الجمعية العامة ولجانها أن تكون علنية إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك.

لغات العمل داخل الجمعية العامة ولجانها خمس لغات هي الإنجليزية والفرنسية والاسبانية، والعربية والصينية

٣. نظام التصويت في الجمعية العامة:

- **يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد أمام الجمعية العامة**
- **تشترك كل الدول الأعضاء في التصويت**، حتى من يكون منها طرفا في نزاع يجرى التصويت بشأنه، وذلك بخلاف نظام التصويت في مجلس الأمن.
- **تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.**

يتبين من السابق نوعين من المسائل:

أحدهما: المسائل الهامة: تصدر الجمعية فيها قراراتها بأغلبية تلقى الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، تشمل هذه المسائل

- التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي
- انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين
- انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
- انتخاب أعضاء مجلس الوصاية
- وقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية

ثانيهما: المسائل غير الهامة: تصدر الجمعية العامة قراراتها في هذه المسائل وفقا لنص المادة ١٨/٣، بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

- إن أسلوب التصويت الأصل فيه أن يكون علناً ؛إلا في الموضوعات التي تتعلق بانتخاب الدول، أو الأفراد لشغل مناصب فيتم بطريق الاقتراع السري.
- التصويت عادة يتم برفع الأيدي أو بالوقوف، كما يجوز إجراء التصويت عن طريق النداء على الأسماء.

س١٧ : تكلم عن سلطات مجلس الامن وفقا للفصل السادس والسابع من الميثاق بالتفصيل المناسب ؟

سلطات مجلس الأمن في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية بموجب الفصل السادس من الميثاق



أولاً: المجلس الأمن التدخل التلقائي، وذلك بدعوة أطراف النزاع إلى استخدام الوسائل السلمية التي يقع عليهم اختيارها

- **أوجب على أطراف النزاع محاولة حله بإحدى الطرق أو الوسائل السلمية ، وهذه الوسائل على سبيل المثال لا الحصر.**
- **سلطة مجلس الأمن في دعوة إلى استخدام الطرق التقليدية لحل المنازعات تاركا لهم حرية اختيار الطريقة المناسبة لسلطة المجلس.**

ثانيا :المجلس الأمن أن يوصي بما يراه مناسباً من الإجراءات وطرق التسوية طبقا لنص المادة ٣٦ من الميثاق

في هذه الحالة يتسم عمل مجلس الأمن بالممارسة الجدية ذات الفاعلية إلى حد ما، فإذا رفض أطراف النزاع اتباع الطرق المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين، أو تأخروا في إبداء رأيهم حول الطريقة التي يختارونها؛ يقوم مجلس الأمن بتقديم توصيات للطرفين حسب ما يراه ملائما من الإجراءات

ثالثا :المجلس الأمن التدخل لحل النزاع بناء على دعوة الأطراف طبقا للمادة ٣٧ من الميثاق:

هناك شروطا يلزم وجودها حتى يمارس مجلس الأمن اختصاصاته على أحسن ما يرام، وهي:

أ- إخفاق الطرفين في إيجاد حل لعدم اتفاقهما على وسيلة معينة.
ب- أن يكون استمرار هذا النزاع من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر .
ت- إحالة الطرفين نزاعهما طواعية على مجلس الأمن إذا أخفقا في حله.

على أن ذلك لا ينفي أن للمجلس أن يصدر توصياته من أجل حل النزاع إذا طلب منه الأطراف ذلك وفي كل الحالات سلطة مجلس الأمن تقتصر على إصدار توصيات غير ملزمة للأطراف

لا يفوتنا الإشارة إلى أن مجلس الأمن قد يتصدى للنزاع بناء على تنبيه أو إخطار دولة عضو في الأمم المتحدة، أو دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة، وفقا للمادة الخامسة والثلاثين في فقرتيها الأولى والثانية، جاء نصها:

- لكل عضو من الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن، أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
- لكل دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه، إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في الميثاق على أنه يبقى دائما لمجلس الأمن سلطة تقدير ما إذا كان هذا النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين أو يعرضهما للخطر.



سلطات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من الميثاق

يمكن إجمال هذه السلطات في الآتي:

التوصية	تدابير المنع
التدابير والإجراءات المؤقتة	تدابير وأعمال القمع

أولاً: التوصية: حق مجلس الأمن في التدخل بصورة ملائمة لانه هو صاحب الاختصاص في تكييف الوقائع المعرضة عليه وتحديد ما إذا كانت تمثل تهديدا للسلم أو إخلالا به أو هي من أعمال العنوان، وهنا يصدر مجلس الأمن توصية حول ما يجب اتخاذه من التدابير قد لا تتطلب استخدام القوة المسلحة

قد اختلف الفقه حول القيمة القانونية التوصية الصادرة من مجلس الأمن، إلا أن الراجح أن هذه التوصية لها قيمة قانونية ملزمة، وذلك على أساس أنه الجهاز الرئيس في منظمة الأمم المتحدة وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية

الحالات التي يبنى عليها سلطات مجلس الأمن في اتخاذ أيا من التدابير والإجراءات وهذه الحالات هي تهديد السلم، أو الإخلال به أو عمل من أعمال العدوان.

لكن يلاحظ أن السلم المعني هذا هو السلم الدولي، فلا يستطيع المجلس أن يتدخل في نزاع داخلي لا يهدد السلم والأمن الدوليين

ثانيا :التدابير المؤقتة: الهدف من هذه التدابير المؤقتة هو منها القائم الموقف، فالمجلس يقوم بتقديم توصياته أو يتخذ التدابير ما هو مناسب عليه أن يدعو الأطراف المتنازعة إلى الأخذ بما يراه ضروريا ، مثل الأمر بوقف إطلاق النار، أو وقف العمليات العسكرية، وهذه التدابير متعددة وليست على سبيل الحصر

أيا ما كان نوع التدابير الموقتة التي يصدرها مجلس الأمن، فإن هناك خصاص عامة تجمع بينها

١. يتعين أن يكون الغرض من التدبير الموقت منع تدهور الموقف، وخلق الظروف المناسبة لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما.
٢. ألا يكون من شأن التدبير الموقت الإخلال بحقوق المتنازعين ومطالبهم ومراكزهم القانونية أو الفعلية.
٣. أن تؤخذ هذه التدابير في حسبان مجلس الأمن إذا لم يحسب لها أخذ المتنازعين حسابه.

يلاحظ أخيرا أن هذه التدابير إذا لم تأتي بالغرض، أو لم يستجب اطراف النزاع لما قرره مجلس الأمن في هذا الخصوص، فإنه يلجأ إلى اتخاذ نوعين من التدابير أشد من التدابير الموقتة وهما تدابير المنع وأعمال القمع.

ثالثا: تدابير المنع تدابير المنع غير العسكرية، أي التي لا تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية، وأيضا لم تحدد هذه التدابير على سبيل الحصر، فتركت لمجلس الأمن السلطة الكاملة في اتخاذ ما يراه مناسبًا وملائما من تدابير لا تستدعي استخدام القوة ، بناء على تحقيق إحدى الحالات التي نصت عليها المادة (٣٩) وهي تهديد السلم أو الإخلال به. أو عمل من أعمال العدوان.

من الجدير بالذكر أن القرار الذي يصدر من مجلس الأمن بشأن تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة (٤١) من الميثاق لا يجوز لأية دولة الامتناع عن تنفيذه بدعوى ارتباطها مع الدولة المستهدفة بهذه التدابير بمعاهدة تمنعها من المشاركة في وضع هذه التدابير موضع التنفيذ.

رابعا: أعمال القمع : قد يجد مجلس الأمن نفسه مجبرا على استخدام القوة عندما يجد أن هناك تهديدا للسلام والأمن الدوليين، أو أن هناك عملا من أعمال العدوان، وأضحت التدابير التي نصت عليها المادة (٤١) لا تفي بالغرض في منع ذلك التهديد أو هذا العدوان.

يتضح من ذلك أن مجلس الأمن وهو بصدد تحقيق هذه الأعمال يحتاج إلى قوات مسلحة تخوله القيام بهذه المهمة، وهي حفظ السلم والأمن الدوليين

س١٨ : تكلم عن تشكيل و نظام التصويت في مجلس الامن بالتفصيل المناسب ؟

التشكيل

المجلس يتكون من خمسة عشر عضوا، خمسة منهم محددون بالاسم وهم الأعضاء دائمو العضوية، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة باغلبية الثلثين، ويراعى فيه التوزيع الجغرافي العادل ويكون ذلك لمدة سنتين، ولا يعاد انتخاب الدول مرة تالية مباشرة لعضويتها.

لا شك أنها بذلك كرمت الفوارق بين الدول بحسب قوتها ودورها في الحرب العالمية الثانية حيث يقع على كاهلها أكثر من غيرها مسئولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين **لا شك أن هذا الرأي مردود عليه من ناحيتين:**

⛵الأولى: أنه إذا كانت الأوضاع الدولية عند قيام الأمم المتحدة تبرر وصف تلك الدول بهذه الصفة، فإن الأمر لم يعد كذلك في الوقت الحاضر

⛵الناحية الثانية: فإن هذا التمييز مخالف لمبدأ المساواة

نظام التصويت

- **يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.**
- **تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة أعضاء مطلقا.**
- **تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات السعة من أعضائه يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة**

تحديد طبيعة المسائل هل هي إجرائية أو موضوعية؟

مسألة خلافية، دفع الدول العظمي في مؤتمر سان فرانسيسكو لإصدار تصريح حددت فيه صراحة **أن المسائل الواردة في المواد من ٢٨ إلى ٣٢ من الميثاق تعد مسائل إجرائية وهي:**

- تمثيل أعضاء مجلس الأمن تمثيلا دائما في مقر المنظمة، وجوب عند اجتماعات دورية للمجلس.
- عقد اجتماعات في غير مقر المنظمة إنشاء فروع ثانوية للمجلس ووضع لائحة الإجراءاته.
- اشتراك عضوين أعضاء الأمم المتحدة بدون تصويت في مناقشة أي مسالة تعرض على المجلس إذا كانت مصالح هذا العضو تتأثر بها بصفة خاصة

حق الاعتراض التوقيفي الفيتو بعد من القيود الإجرائية على سلطات مجلس الأمن والتي تمثل معوقا قانونيا لتحقيق مجلس الأمن للتعايش السلمي، ولا أدل على ذلك من استخدام الدول الخمس لهذا الحق في كثير من المرات في نزاعات متعددة

س ١٩ : تكلم عن سلطات مجلس الأمن في مجال الشئون الإدارية والتنفيذية للأمم المتحدة؟

- سلطة قبول العضوية في الأمم المتحدة طبقا للمادة ٤ من الميثاق.
- ووقف العضوية ومزاياها طبقا للمادة ٥ من الميثاق.
- والفصل من العضوية، طبقا للمادة ٦ من الميثاق.
- وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة طبقا للمادة ٩٧ من الميثاق.

- وانتخاب قضاة محكمة الدولية طبقا للمادة ٩٧ من الميثاق.
- تحديد شروط انضمام الدول غير الأعضاء للنظام الأساسي للمحكمة طبقا للمادة ٩٤ من الميثاق.

يمارس مجلس الأمن بمفرده مجموعة أخرى من السلطات الإدارية والتنفيذية منها:

- سلطة رد حقوق ومزايا العضوية للعضو الموقوفة طبقا للمادة ٥ من الميثاق،
- إعادة النظر في تعديل ميثاق الأمم المتحدة طبقا للمادتين ١٠٨ و ٢/١٠٩ من الميثاق
- تحديد شروط لجوء الدول غير الأعضاء لمحكمة العدل الدولية دون انضمامها للنظام الأساسي المحكمة
- سلطة تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، طبقا للمادة ٢/٩٤
- سلطة التحقيق في أي نزاع أو موقف يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،
- سلطة إنشاء اللجان والأجهزة الثانوية التي تساعده في أداء مهامه وله أيضا سلطة الحلول محل الجمعية العامة في القيام بوظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمناطق الاستراتيجية الخاضعة لنظام الوصاية الدولية



س ٢٠ : تكلم عن سلطات الأمين العام للأمم المتحدة بالتفصيل المناسب؟

أولا : الأمين العام: الأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الأمم المتحدة؛ فهو يؤدي دورا أساسيا في نشاطها؛ لذلك ينبغي أن يكون من يشغل هذا المنصب شخصية مرموقة ومؤثرة في عالم العلاقات الدولية.

تعيين الأمين العام من السلطات المشتركة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن؛ فتنص المادة ٩٧ من الميثاق على أن تعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن.

ويصدر قرار مجلس الأمن بأغلبية تسعة أعضاء من بينهم الدول الخمس الكبرى باعتباره متعلقا بمسألة موضوعية أما قرار الجمعية العامة فيكون بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت؛ لأن هذا الموضوع لم يرد ضمن المسائل التي اشترطت المادة ٢/١٨ أن يتم فيها التصويت عليها بأغلبية الثلثين.

وقد جرى العمل على اختيار الأمين العام للأمم المتحدة من بين الشخصيات السياسية الهامة في الدول الصغرى؛ لضمان عدم تحيزه للدول الكبرى.

والميثاق لم يحدد مدة خدمة الأمين العام، وجواز تجديدها من عدمه، إلا أن الجمعية العامة أصدرت قرارا بتحديد هذه المدة بخمس سنوات، ويجوز تجديدها.

اختصاصات الأمين العام يمارس الأمين العام للأمم المتحدة كثيرا من الاختصاصات الهامة داخل المنظمة وعلى الصعيد الدولي، ويمكن تقسيم اختصاصات الأمين العام إلى اختصاصات إدارية وفنية وسياسية.

(١) الاختصاصات الإدارية والفنية

١- تعيين موظفي الأمانة العامة، وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.
٢- الاشتراك في اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع.
٣- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة، يقدم للجمعية العامة في كل دورة من دورات انعقادها العادي إعداد جدول أعمال الجمعية العامة على النحو المبين في لائحتها الداخلية.
٤- إعداد جداول الأعمال المؤقتة لفروع الهيئة المختلفة، ودعوتها لاجتماعاتها غير العادية.
٥- الإشراف على الأعمال الإدارية والمتعلقة بترجمة وطبع وتوزيع الوثائق والتقارير والقرارات في اجتماعات الأجهزة الرئيسة، وموافاة فروع الأمم المتحدة بما يحتاجه من معلومات ودراسات عن المسائل التي تقوم ببحثها.
٦- تسجيل ونشر ما تبرمه الدول الأعضاء من معاهدات.
٧- تلقى طلبات الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
٨- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على الجمعية العامة.
٩- التعاقد باسم الأمم المتحدة وتمثيلها أمام المحاكم الداخلية والدولية والمنظمات الدولية الكبرى إلى غير ذلك من الاختصاصات الإدارية والفنية.

الاختصاصات السياسية

١- تنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين ويمتلك في هذا الخصوص نوعا من التقدير السياسي والدبلوماسي للمواقف المطلوبة، وله أن يدعو مجلس الأمن للنظر في أية مسألة يقدر أن لها تأثيرا على السلم والأمن الدوليين.

٢- قد يكلف الأمين العام بتنفيذ مهام سياسية من قبل الجمعية العامة أو مجلس الأمن.

٣- قد يقوم الأمين العام بمهام سياسية بناء على طلب بعض الدول للوساطة بين الأطراف المتنازعة، أو كمستشار غير رسمي لبعض الحكومات في بعض المشاكل السياسية الهامة.

س ٢١ : تكلم عن تشكيل محكمه العدل الدوليه مبينا واجبات وحقوق القاضي بالتفصيل المناسب ؟

محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة تختص بالفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول

يترتب على كون محكمة العدل الدولية أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة، عدة نتائج نجملها فيما يلي :

- يشترك مجلس الأمن مع الجمعية العامة في اختيار قضاة محكمة العدل الدولية.
- يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في اية قضية يكون طرفاً فيها.
- لأى من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في آية مسألة قانونية ولسائر فروع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، أن تطلب إفتاءها فيما يعرض لها.
- يحدد مجلس الأمن الشروط التي بموجبها تكون المحكمة مفتوحة أمام الدول الأخرى
- تخطر المحكمة أعضاء الأمم المتحدة عن طريق الأمين العام باية قضية ترفع أمامها، وكذلك أي دول أخرى يحق لها المثول أمام المحكمة.
- تتحمل الأمم المتحدة نفقات المحكمة بالطريقة التي تقررها "الجمعية العامة" وتحدد الجمعية العامة مرتبات القضاة ومكافاتهم، وما يستحق من لهم من تعويضات.

تشكيل محكمة العدل الدولية

- **تتألف المحكمة من خمسة عشر قاضيا** هم أعضاء المحكمة
- **لا يجوز أن يكون هناك أكثر من قاض من رعايا دولة واحدة.**
- **يتم انتخاب قضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، كما يجوز إعادة التخاب العضو بعد هذه المدة**، وضمانا لعدم تغيير قضاة محكمة العدل الدولية دفعة واحدة، فقد تقرر أن تنتهى ولاية خمسة من الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب بعد ثلاث سنوات ، وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات، ويتم ذلك بالقرعة بعد أول انتخاب.
- **ينتخب القضاة من بينهم رئيسا ونائبا لمدة ثلاث سنوات** وقد جرى العمل على شغل هذين المنصبين لمدة بالتناوب.
- **يكون تشكيل المحكمة صحيحة بحضور تسعة قضاة** تنعقد المحكمة بكامل هيئتها إلا في حالات استثنائية يحددها النظام الأساسي للمحكمة،
- **يجوز المحكمة أن تعقد اجتماعا لمجموعة من القضاة أصغر** من العدد اللازم لسماع دعوى في جلسة للمحكمة بأسرها من (٣-٥ أعضاء) فيما يعرف **بغرفة المشورة**.
- ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسة في العالم.

يتضح مما سبق أن اختيار قضاة محكمة العدل الدولية **يحكمه معياران:**

أحدهما: معيار الكفاءة والمؤهلات الشخصية.

الثاني: معيار التوزيع الجغرافي العادل لهذه المناصب .

- **تتم عملية انتخاب قضاة المحكمة بطريقة معقدة** ويشترك في انتخابهم كل من مجلس الأمن والجمعية العامة، من قائمة بعدها الأمين العام للأمم المتحدة تحوي أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشعب الأهلية في

محكمة التحكيم الدائمة، مع مراعاة أنه عند التصويت في مجلس الأمن لا يكون هناك تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين فيه، وبعد المرشحون الذين ينالون الأغلبية المطلقة في مجلس الأمن والجمعية العامة منتخبين في حالة حصول أكثر من مرشح من نفس الدولة على الأغلبية المطلقة الأصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، يعد أكبرهم سنا فقط منتخبا.

واجبات القضاة وحقوقهم

الواجبات

- **أن يؤدي قسما في جلسة علنية**، قبل مباشرة عمله بأن يلتزم باداء وظائفه بكل شرف ونزاهة
- **لا يجوز للقاضي أن يتولى مناصب سياسية أو إدارية**
- **لا يجوز له الاشتغال بمهن حرة.**
- **يمتنع عليه مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار، أو محام في أية قضية .**
- **عدم جواز اشتراكه في قضية سبق أن كانت له فيها صفة الوكيل أو المستشار أو المحامي** لأحد الأطراف
- **يتمتع القضاة باستقلال كامل في أدائهم لوظائفهم**

الحقوق

- **يتقاضون مرتبات عالية**
- **يتمتعون بحصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين في مباشرة وظائفهم** وهم غير قابلين للعزل، سواء كان ذلك يطلب من الدولة التي ينتمي القاضي لجنسيتها، أو من فروع الأمم المتحدة.

لا يجوز عزل أي عضو من أعضاء المحكمة ما لم يكن بإجماع رأي الأعضاء الآخرين وذلك إذا أصبح غير مستوف بالشروط المطلوبة، وفي هذه الحالة يقوم المسجل بإخطار الأمين العام رسميا بذلك، وهذا الإخطار يجعل المنصب شاغرًا.

نظام القاضي المؤقت

- يقرر النظام الأساسي للمحكمة أنه يحق للقضاة ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى أن يجلسوا للحكم في القضية ولا يتنحوا.
- إذا كان في تشكيل المحكمة قاض واحد من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز الأطراف الدعوى الآخرين أن يختاروا قاضيا من جنسيتهم، وتنتهي مهمته بالحكم في القضية، وهو ما يعرف بنظام القاضي المؤقت أو المختار، أو الخاص.

أساس اللجوء إلى المحكمة

١- **اللجوء الاختياري للمحكمة:** يقوم اختصاص المحكمة هنا على موافقة الأطراف، يشمل جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما يشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة، أو في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها.

٢- **الولاية الجبرية للمحكمة:** يكون بإعلان الدولة قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة في المنازعات التي تقوم بينها وبين دولة

- تفسير معاهدة من المعاهدات.
- أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
- تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقة الالتزام دولي.
- نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي، ومدى هذا التعويض.

الاختصاص العرضي للمحكمة

١- الاعتراض الأولي " عندما ينازع أحد الأطراف في اختصاص المحكمة، فإن المحكمة تعالج ذلك باعتباره عرضاء دون ما تأثير على قرارها بالنسبة للوقائع فيما بعد.

٢- طلب التدخل، حيث إنه وفقا للمادة ٦٣ من النظام الأساسي للمحكمة يحق لدولة طرف في معاهدة أن تتدخل أمام المحكمة في قضية تتعلق بتفسير تلك المعاهدة

٣- طلب التدابير المؤقتة، حيث تقضى المادة ٤١ أن المحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف متى رأت أن الظروف تقضى بذلك.

س٢٢ : تكلم عن اختصاصات محكمه العدل الدوليه مبينا القانون الواجب تطبيقه بالتفصيل المناسب؟

اختصاص قضائي	اختصاص استشاري



الاختصاص القضائي: **يقتصر الاختصاص القضائي المحكمة العدل الدولية على الدول فقط** وعلى ذلك فلا يحق للمنظمات الدولية أو الأفراد العاديين أن يكونوا أطراقا في القضايا المعروضة أمام المحكمة.

- المنظمات الدولية لا يمكن لهم طلب الرأي الاستشاري كما سنرى في الاختصاص الإفتائي.
- الأفراد العاديون لا يمكنهم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية مباشرة.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه وإن كانت الدول وحدها هي التي تكون أطراقا في القضايا المعروضة؛ فإن ذلك ليس حقا لكل الدول، **وإنما يقتصر هذا الحق طبقا للنظام الأساسي المحكمة على إحدى ثلاث فئات:**

⛵ الأولى: **الدول أعضاء الأمم المتحدة**، أو التي قد تصبح مستقبلا عضوا فيها

⛵ الثانية: **الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة**، والتي تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بشروط تحددها الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن

⛵ الثالثة: **الدول التي ترغب في المثول أمام المحكمة في منازعة خاصة أو مجموعة من المنازعات**، دون أن تكون أعضاء في الأمم المتحدة، ودون أن تكون أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة

الاختصاص الإفتائي (الاستشاري): **تمارس محكمة العدل الدولية، وظيفة إفتائية أو استشارية إذا طلبت منها الجمعية العامة أو مجلس الأمن ذلك، أو أحد الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة** أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بها بشرط أن تأذن لها الجمعية العامة.

يتميز الاختصاص الإفتائي بانه:

- لابد أن يكون الرأي الاستشاري منصبا على مسألة قانونية بشرط أن تكون هذه المسائل القانونية
- المحكمة ليست ملزمة بإصدار الرأي الاستشاري عند طلبه منها
- يجب أن يصدر طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة أو مجلس الأمن ذلك، أو أحد الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بها؛ بشرط أن تأذن لها الجمعية العامة.

لا يجوز للدول وللأفراد العاديين طلب الرأي الاستشاري من المحكمة، وكذلك المنظمات الدولية بخلاف الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة المرتبطة بها.

- الآراء الاستشارية والفتاوى التي تصدرها المحكمة لا تتمتع بقوة الزامية
- بالرغم من تمتع المحكمة بسلطة تقديرية في قبول طلبات الآراء الاستشارية أو رفضها

القانون الذي تطبقه المحكمة تنص المادة ٣٨ من النظام الأساسي المحكمة العدل الدولية

أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون.
ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم
ه) للمحكمة سلطة الفصل في القضية، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.



الوحدة الثانية

الوكالات المتخصصه

عافر لتصل الي الحلم الذي يراودك ، عافر بجد وليس بحلم

د. إبراهيم سعيد



س٢٣ : تكلم عن الوكالات المتخصصه مبينا علاقتها بالأمم المتحده بالتفصيل المناسب ؟

تعريف الوكالات المتخصصة وعناصر قيامها المنظمة العالمية المتخصصة هي منظمة دولية عالمية متخصصة، وتتمثل عالميتها في كون عضويتها متاحة ومفتوحة لكل دول العالم التي يتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الوثيقة المنشئة لها، ويتجسد تخصصها في اقتصار مجال نشاطها على أحد ميادين العمل البشري في غير الميدان السياسي من اقتصاد إلى اجتماع إلى ثقافة إلى صحة إلى فن إلى حضارة ... إلخ

المنظمة العالمية المتخصصة بأنها "هيئة دائمة تنشئها الدول فيما بينها لممارسة اختصاص دولي على نطاق عالمي في ميدان متخصص من ميادين العمل البشري غير السياسي".

(**كل وكالة متخصصة هي منظمة متخصصة وليس العكس**)

الاسهام الحكومي	مجالات عديدة غير سياسية	الاتصال بالأمم المتحدة

أولاً : الإسهام الحكومي: ويقصد به أن يتم إنشاؤها بموجب اتفاق دولي يبرم بين الحكومات، وأن تقتصر عضويتها على الدول كقاعدة عامة، وعلى هذا يخرج عن معنى الوكالة المتخصصة المنظمات الدولية غير الحكومية حتى لو شارك في عضويتها حكومات بعض الدول إلى جانب الأشخاص الخاصة.

المنظمات الدولية غير الحكومية لا تعد وكالة متخصصة، لان الوكالات المتخصصة يشترط لقيامها شرط الإسهام الحكومي

ولا يقلل من أهمية عنصر الإسهام الحكومي في الوكالات المتخصصة وجود بعض الاستثناءات كما هو الشأن في بعض المنظمات المتخصصة التي تسمح مواثيقها بتمثيل فئات اجتماعية بجانب تمثيل الدول لديها **مثل** منظمة العمل الدولية التي تضم في مؤتمرهما العام ممثلين عن أرباب العمل والعمال على قدم المساواة مع الدول، وإن اقتصرت العضوية فيها على الدول.

كما جرى التطبيق العملي على قبول بعض الوكالات المتخصصة لوحدات إقليمية لا يتوافر لها وصف الدولة كاملة السياسة بالانتساب إليها، متى توافر لها قدر من الحكم الذاتي يمكنها من الاشتراك في نشاط المنظمة نظرا لأهمية إقليمها الجغرافي أو تمتعها بسلطة التقرير اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة أو اقتضت مصالحها أن تمثل في المنظمة بمعزل عن الدول التي تتبعها، **ومن أمثلة هذه** المنظمات التي تسمح بذلك منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

ثانيا : القيام بتبعات دولية واسعة في مجالات محددة غير سياسية: فالوكالات الدولية المتخصصة يجب أن يكون لها اختصاصات دولية واسعة النطاق داخل المجتمع الدولي في الاقتصاد أو الاجتماع أو الصحة أو الثقافة أو غير ذلك من الشئون غير السياسية، وتطبيقا لما تقدم لا يعتبر من قبيل الوكالات المتخصصة المنظمات الإقليمية المتخصصة والمكاتب الدولية ذات الاختصاص الإداري المحدود كاتحاد التلغراف العالمي .

ثالثا : أن يتم الوصل بينها وبين الأمم المتحدة : يلزم أن يكون قد تم الوصل بين الوكالة المتخصصة والأمم المتحدة عن طرق اتفاقات تعقد بينها وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها

الطبيعة القانونية للوكالات المتخصصة والعلاقة بينها وبين الأمم المتحدة

تتمتع الوكالة المتخصصة بشخصية قانونية دولية بما ينطوي عليه ذلك من ثبوت أهليتها لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات الدولية، **وهذه الشخصية ليست متوقفة على اعتراف الفقه بها**، وهذا ما يميز الوكالة المتخصصة عن الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة، وكذلك عن الأجهزة الفرعية التي تنشئها الأجهزة الرئيسة لها لمساعدتها في تحقيق الأهداف التي تسعى لإنجازها في النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو الثقافية أو الإنسانية... إلخ، **ومن أمثلتها** صندوق الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال، والمنظمة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

المستفاد مما تقدم أن تلك الوكالات لها كيانها وشخصيتها القانونية المستقلة عن شخصية الأمم المتحدة، ولا يؤثر على شخصيتها ولا ينتقص من استقلالها وجود نوع من التعاون بينها وبين الأمم المتحدة، وسندنا في ذلك ما يلي: .

١- أن نصوص الميثاق جعلت منها الإدارة المركزية لتحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي.
٢- اعتراف الميثاق بمسئولياتها وبتبعاتها المستقلة في هذا الشأن وبضرورة الربط والتنسيق بينها وبين الأمم المتحدة، على ألا يؤثر ذلك على شخصيتها المستقلة.
٣- تأكيدها باستمرار شخصيتها المستقلة وعدم خضوعها للاعتبارات السياسية التي قد تؤثر على نشاط الأمم المتحدة.
٤- أن العضوية فيها ليست حكرا على أعضاء الأمم المتحدة.

الوكالات المتخصصة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية والثقافية

منظمة العمل الدولية	منظمة الصحة العالمية
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" اليونسيكو "	المنظمة العالمية للماكية الفكرية

س٢٤ : تكلم عن منظمه العمل الدوليه بالتفصيل المناسب ؟

أولا: نشأتها : ترجع نشأة منظمة العمل الدولية إلى ١١ أبريل عام ١٩١٩ عندما أقرت الدولة المشتركة في مؤتمر فرساي دستورها وأدمجته في معاهدة فرساي تمكنها من استقلالها في قيامها بمهامها ومنذ إنشائها وحتى اليوم يوجد مقرها الرئيس في جنيف بدولة سويسرا.

ثانيا : أهدافها :

١. وجوب تشغيل جميع الأيدي العاملة بأجور تكفل المعيشة.	٢. توفير تغذية كافية وسكن لائق وأوقات للراحة.
٣. توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والعناية الطبية.	٤. حق عقد اتفاقيات جماعية بشأن العمل وحماية العمال.
٥. إمكانيات متساوية للجميع للحصول على تعليم أفضل وإعداد مهني أصلح واتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على الصحة وتوفير السلامة في أمكنة العمل	

كما أكد إعلان فيلادلفيا على مجموعة من المبادئ والأسس التي ينبغي على المنظمة أن تلتزم بها في سبيل تحقيقها لأهدافها، وتتمثل في:

١- أن العمل ليس سلعة.	٢- العمل من أجل رفاهية البشر بغض النظر عن ألوانهم أو ومعتقداتهم أو جنسهم.
٣- أنه لابد من كفالة حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.	٤- أن الفاقة حيثما وجدت في العالم هددت الرخاء في كل مكان

ثالثا : العضوية في المنظمة : بلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة عند إنشائها ٢٩ عضوا هم أعضاء عصبة الأمم أيضا، وتوالي انضمام الدول إليها، حيث بلغ عام ١٩٦٢ (٩٦) دولة، وعام ١٩٧٤ (١٢٧) دولة، وثبت لكل دولة الحق في أن تصبح عضوا في منظمة العمل الدولية متى توافر لها الشروط المنصوص عليها في وثيقة إنشائها .

وتنقسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى فئات ثلاثة :

الفئة الأولى: الأعضاء الأصليون وهم الدول التي كانت أعضاء في المنظمة حتى أول نوفمبر سنة ١٩٤٥.

الفئة الثانية: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمجرد إخطار المدير العام المكتب العمل الدولي بقبول الدولة للالتزمات المنصوص عليها في وثيقة إنشاء المنظمة.

الفئة الثالثة: الدول الأخرى التي لا تندرج تحت الفئتين السابقتين التي يقبل المؤتمر العام للمنظمة انضمامها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت.

الانسحاب من العضوية : وتأكيدا على مبدأ سيادة الدولة في تنظيم أحكام العضوية في المنظمات الدولية، فقد أجازت المادة ١/٥ من دستور هذه المنظمة الانسحاب منها في أي وقت بشرط

- ألا يكون الانسحاب نافذ المفعول إلا بعد انقضاء عامين من تاريخ تقديم طلب الانسحاب

- أن يكون العضو الراغب في الانسحاب قد أوفى بكافة التزاماته المالية المترتبة على العضوية
- ألا يؤثر الانسحاب على التزاماته المترتبة على أية اتفاقية يكون قد التزم بها بموجب عضويته.

عقوبة الطرد : وتأكيدا على تدعيم سلطة المنظمة الدولية في مواجهة الدول فقد منح دستور المنظمة المؤتمر العام الحق في طرد الدولة العضو بأغلبية ثلثي المندوبين الذين حضروا الدورة بشرط أن يكون من بينهم ثلثا مندوبي الحكومات الحاضرين والمشتركين في التصويت.

رابعا : أجهزة المنظمة : تباشر المنظمة مهامها من خلال ثلاثة أجهزة رئيسة هي:

١ - المؤتمر العام وهو السلطة العليا للمنظمة، وكل الدول الأعضاء ممثلة فيه بوفد مكون من أربعة مندوبين: اثنان يمثلان الحكومة، والثالث يمثل أصحاب الأعمال والرابع يمثل العمال، وتقوم كل دولة باختيار مندوبيها غير الحكوميين بالاتفاق مع التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلاً للعمال وأرباب الأعمال ويجتمع المؤتمر العام في كل عام مرة على الأقل، لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر يوليو في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة ما لم يكن المؤتمر نفسه قد سبق بتحديد مكان الاجتماع ويتولى المؤتمر انتخاب رئيس له وثلاثة نواب للرئيس يختار أحدهم من بين مندوبي الحكومات، والثاني من بين مندوبي أصحاب الأعمال والثالث من بين مندوبي العمال.

ويختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإقرار الميزانية وبحث ومناقشة السياسة العامة للمنظمة وأوجه نشاطها في ضوء أهداف إنشائها، ومناقشة مشروعات اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والاقتراع عليها بأغلبية الثلثين، ولا تعتبر هذه القرارات الصادرة عن المؤتمر ملزمة للدول الأعضاء ونافذة داخلها إلا إذا تم تحويلها إلى قوانين داخلية

٢ - مجلس الإدارة ويعد الجهاز التنفيذي للمنظمة ويدير مكتب العمل الدولي واللجان الداخلية المختلفة، ويتكون من ٥٦ عضوا نصفهم يمثلون الحكومات، والربع يمثل أصحاب الأعمال، والربع الآخر يمثل العمال، ويتم انتخابهم جميعًا بواسطة ممثلي كل فئة منها في المؤتمر العام، ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.

ويعتبر مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي في المنظمة، ويتمتع بسلطات واسعة من الناحيتين التنفيذية والإشرافية، حيث يشرف على أعمال مكتب العمل الدولي وعلى أعمال سائر لجان المنظمة ، فضلاً عن متابعته للدول الأعضاء في تطبيقها لاتفاقيات وتوصيات العمل المختلفة.

وبالتالي يمارس جهاز مجلس الإدارة في منظمة العمل الدولية الدور الذى يمارسه مجلس الامن داخل ميثاق الأمم المتحدة

٣- مكتب العمل الدولي: ويعد بمثابة الجهاز الإداري للمنظمة، ويرأسه مدير عام يعينه مجلس الإدارة، ويتمتع مع موظفي المكتب بالحصانات الامتيازات اللازمة لأداء أعمالهم، ويختص المكتب بكل ما يمل التنظيم الدولي للعمل، ويقوم بجمع وتداول المعلومات، ويساعد الحكومات الأعضاء بناء على طلبها في وضع مشروعات القوانين على أساس قرارات المؤتمر العام.

ويعتبر المدير العام للمكتب مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير عمل المكتب وعن إنجاز ما يوكل إليه من مهام وأعمال

س٢٥ : تكلم عن منظمه الأمم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه بالتفصيل المناسب ؟

أولا: نشأتها : أنشئت هذه المنظمة من خلال مؤتمر لندن في نوفمبر عام ١٩٤٥ الذي انعقد استجابة لنداء فرنسا بضرورة إنشاء هيئة دولية للثقافة والعلوم

ثانيا: أهدافها

١- نشر التعليم عن طريق مكافحة الأمية والتربية الأساسية وتعليم الكبار والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
٢- الاستعانة بالتعليم لتوطيد التفاهم الدولي، وذلك بالاعتماد على تربية وطنية دولية.
٣- تعزيز التعاون الدولي وذلك بتسهيل الاجتماعات بين العلماء وشد أزر المنظمات العلمية الدولية.
٤- المساهمة في تعميم العلوم ونشرها

٥- صون وحماية التراث العالمي من الكتب والأعمال الفنية وغيرها من الآثار التي لها أهميتها التاريخية أو العلمية.
٦- تقديم المساعدة الفنية للدول في المجالات السابقة عن طريق إنشاء مراكز التدريب وتبادل الخبراء وتقرير المنح الدراسية ونشر الوثائق والمعلومات والقيام بالبحوث.

ثالثا :العضوية في المنظمة:

- لكل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تصبح عضوا في هذه المنظمة بمجرد تقدمها بطلب ذلك أما الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة فيلزم حصولها على توصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم توصية من المجلس التنفيذي ثم موافقة المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أعضائه
- يجوز لهذا المؤتمر منح العضوية المنتسبة للأقاليم غير الممتعة بالحكم الذاتي، ويصدر قرار قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين والمشتركين في التصويت بناء على طلب الدولة المشرفة على الإقليم ويحدد المؤتمر العام مدى الحقوق والالتزامات بالنسبة لهذه الأقاليم في علاقتها بالمنظمة.
- في المقابل للأمم المتحدة الحق في طلب وقف أو طرد الدولة العضو من اليونسكو إذا كانت قد أصدرت قرارا مماثلا إزاءها حال إخلالها بالتزاماتها إخلالا متعمداً.

رابعا :أجهزتها : تتكون من ثلاثة أجهزة رئيسة تباشر من خلالها مهامها هي:

المؤتمر العام : يضم كل الدول الأعضاء في المنظمة، ويعتبر الجهاز ذا الاختصاص العام للمنظمة،

- يتولى وضع السياسة العامة لها وبرامجها
- انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وتعيين المدير العام
- النظر في قبول أعضاء جدد والتصويت على ميزانية المنظمة، والموافقة على اللوائح الإدارية والمالية، ومناقشة وعرض اتفاقيات وتوصيات المنظمة على الدول الأعضاء.

يعقد المؤتمر دورته العادية مرة كل عامين، ولا يمنع ذلك من انعقاده في دورات غير عادية عند الحاجة بناء على طلب ثلثي أعضائه أو بدعوة من المجلس التنفيذي.

المجلس التنفيذي: يتكون من ٥٨ عضوا ينتخبهم المؤتمر العام من بين ممثلي الدول الأعضاء على أن يكونوا من ذوي المؤهلات الخاصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة وهؤلاء الأعضاء يعملون كممثلين لحكوماتهم طوال مدة انتخابهم المقررة بأربع سنوات يخضعون للتجديد النصفي كل عامين، ويجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة.

الأمانة العامة: تعتبر الجهاز الإداري للمنظمة، حيث تتألف من مدير عام يعين من قبل المؤتمر العام بناء على ترشيح المجلس التنفيذي لمدة ست سنوات، ويعاونه في أداء مهامه عدد كبير من الموظفين الإداريين والفنيين يربو عددهم على ٢٥٠٠ موظف

الوكالات المتخصصة العاملة في المجال ذي الطابع الاقتصادي

البنك الدولي للإنشاء والتعمير.	منظمة التجارة العالمية (الجات).	مؤسسة التمويل الدولية.
صندوق النقد الدولي.	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.	هيئة التنمية الدولية.

محل الدراسة في الكتاب (البنك الدولي – صندوق النقد الدولي – منظمة الجات)

س٢٦ : تكلم عن البنك الدولي للانشاء والتعمير بالتفصيل المناسب ؟

أولا : نشأة البنك: نتيجة لما أحدثته الحرب العالمية الثانية من دمار وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية، فقد عقد في بريتون ووذر بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٤٤ مؤتمر حضرة ممثلو ٢٤ دولة بهدف بحث أسس النقد العالمي بعد الحرب، وقواعد التعاون الاقتصادي بين الدول، وأسفرت أعمال المؤتمر عن إبرام اتفاقيات أطلق عليها « اتفاقيات بريتون ووذر» في ٢٢ يوليو ١٩٤٤ التي تضمنت إنشاء بنك دولي للإنشاء والتعمير وصندوق نقد دولي.

ثانيا : أهدافه : يسعى البنك الدولي إلى تحقيق الأهداف التالية:

١- المعاونة في تعمير أقاليم الدول الأعضاء وتنميتها.

٢- تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة

٣- تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية والمحافظة على موازين المدفوعات، وذلك بتشجيع الاستثمارات الدولية لتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء.

٤- تقديم المساعدات الفنية لإعداد وتنفيذ برامج القروض وفي تنفيذ برامج الاستثمار طويلة الأجل.

لقد حدد رأس المال البنك عند قيامه بأنه ١٠ مليار دولار، قسمت على ١٠٠ الف سهم، قيمة كل سهم ١٠٠ ألف دولار، وتقوم الدول الأعضاء بالاكتتاب في رأس المال.

ثالثا: عضوية البنك:

- العضوية في البنك متاحة لكافة الدول التي كانت أعضاء في صندوق الدولي قبل ٣١ ديسمبر عام ١٩٤٥
- يجوز قبول دول أخرى بأغلبية أصوات مجلس المحافظين شريطة أن يسبق ذلك حصولها على عضوية الصندوق
- يجوز لكل عضو أن ينسحب من البنك متى شاء بشرط أن يخطر المركز الرئيس للبنك كتابة ويسري الانسحاب من تاريخ استلام طلب الانسحاب.
- تفقد الدولة العضو عضويتها بشكل نهائي وبصورة تلقائية بعد مرور عام على تاريخ وقف عضويتها ما لم تقرر نفس الأغلبية التي أوقفتها إعادة عضويتها، كذلك إذا فقدت الدولة عضويتها في الصندوق زالت عنها صفة العضوية في البنك إلا إذا قرر مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات بقاء عضويتها.

رابعا: أجهزة البنك: يمارس البنك مهامه ويسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال ثلاثة أجهزة رئيسة هي:

١- **مجلس المحافظين:** تمثل فيه كل الدول الأعضاء حيث يعتبر بمثابة الجهاز التشريعي للبنك ويمثل كل دولة محافظ، ومحافظ مناوب له لمدة خمس سنوات.

ويتكون المجلس من هؤلاء المحافظين، وتتركز فيه جميع سلطات البنك، إلا أنه عهد بكثير من هذه السلطات إلى المديرين التنفيذيين.

٢- **المديرون التنفيذيون:** يبلغ عددهم عشرين مديرا، خمسة منهم تعينهم الدول الأعضاء صاحبة النصيب الأكثر في رأس مال البنك، وهي الولايات المتحدة الأمريكية – اليابان – المانيا – المملكة المتحدة – فرنسا، أما الآخرون (خمسة عشر) فيقوم باختيارهم المحافظون الممثلون للأعضاء الباقين مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل.

٣- **الرئيس:** يختاره المديرون التنفيذيون بشرط ألا يكون من بينهم أو من بين المحافظين ويرأس مجلس المديرين التنفيذيين وهيئة موظفي البنك، ومع أنه يتلقى توجيهات مجلس المديرين التنفيذيين في الشئون المتعلقة بسياسة البنك، إلا أنه مسئول عن سير العمل في البنك وعن تعيين موظفيه وتنظيمهم.

س٢٧ : تكلم عن صندوق النقد الدولي بالتفصيل المناسب ؟

أولا: نشأته: تم إنشاء صندوق النقد الدولي شأنه شأن البنك الدولي للإنشاء والتعمير بموجب اتفاقية بريتون ووذر في ٢٧ ديسمبر عام ١٩٤٥ حينما أودعت الدول التي تملك ٨٠% من موارد الصندوق وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية، واتخذ له مقرا بواشنطن، وقد تم الوصل بينه وبين الأمم المتحدة عام ١٩٤٧.

ثانيا : أهداف الصندوق : يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية:

١- تحقيق التعاون الدولي في المسائل النقدية عن طريق منظمة تهيئ الوسائل المناسبة للتشاور والتعاون في حل مشاكل النقد الدولية.

٢- تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية

١- تحقيق الثبات في أسعار الصرف

٢- المساهمة في إنشاء نظام متعدد الأطراف في المدفوعات الدولية الخاصة بالمعاملات الجارية بين الأعضاء وفي التخلص من قيود الصرف الأجنبي التي تعرقل نمو التجارة العالمية.

في سبل إنجازه لهذه الأهداف يمارس الصندوق مجموعة من الوظائف، أهمها:

١- إمداد الدول الأعضاء بالعملات الأجنبية عن طريق بيعها لهم بعملاتهم الوطنية وتصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتهم.

٢- إمداد الدول الأعضاء بناء على طلبهم بالخبراء الفنيين لتقديم المشورة لحكومات هذه الدول لحل مشاكلها المالية والنقدية.

٣- المساهمة في علاج أزمة الديون الخارجية للدول النامية عن طريق الإقراض المالي وإعادة جدولة الديون،

ثالثا: عضوية الصندوق تنقسم العضوية فيه إلى فئتين:

أ- **عضوية أصلية:** وتتمتع بها الدول التي وقعت على معاهدة بريتون ووذر وقبلت حكوماتها _ وفقاً لدستورها_ اتفاقية الصندوق في موعد كان أقصاه آخر سنة ١٩٤٦.

ب- **عضوية لاحقة:** يتم انتسابها طبقا للشروط التي يضعها الصندوق تبعا للظروف الخاصة بكل دولة على حدة.

رابعا:أجهزة الصندوق:

١- **مجلس المحافظين:** تمثل كل دولة من الأعضاء في هذا المجلس بواسطة محافظ ونائب للمحافظ ويتم تغيير المحافظ بعد انتهاء مدته المقررة **بخمس سنوات.**

لمجلس المحافظين كل اختصاصات وسلطات الصندوق إلا أنه من الناحية العملية يفوض المديرين التنفيذيين في ممارستها، ما عدا المسائل التي نص دستور الصندوق صراحة على الاحتفاظ بها لمجلس المحافظين كقبول أعضاء جدد، وإيقاف العضوية، وتغيير الأنصبة وتعديل قيمة العملات، وتصفية الصندوق.

يصدر هذا المجلس قراراته وفقاً لنظام وزن الأصوات، والقاعدة أن لكل دولة ٢٥٠ صوت يضاف إليها صوت عن كل مائة ألف دولار من حصتها.

٢- **المديرون التنفيذيون:** كما هو الشأن في البنك الدولي يبلغ عدد المديرين التنفيذيين في الصندوق عشرين عضوا، تختار الدول ذات الأنصبة الكبرى خمسة منهم، بينما يتم اختيار الباقين من الأعضاء الآخرين.

٣- **المدير الإداري:** ينتخبه المديرون التنفيذيون ويعتبر رئيسا لهم ولهيئة الموظفين بالصندوق ما يجعله الموظف الإداري الأعلى في الصندوق، ويعاونه عدد من الموظفين، وهو المسئول عن تنظيمهم وتعيينهم وفصلهم، ويرأس المجلس التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت وهو الذي يمثل الصندوق في علاقاته مع الدول الأعضاء، ومع المنظمات الدولية الأخرى.

س٢٧ : تكلم عن منظمه التجاره الدوليه بالتفصيل المناسب ؟

ترتب على اتفاقيات جولة أورجواي الموافقة على قيام منظمة التجارة العالمية وذلك لتحل محل أمانة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي كانت قد شكلت كهيئة مؤقتة للتجارة عام ١٩٤٧م.

ستكون مهمتها مراقبة وتحرير التجارة الدولية وتشرف على تنفيذ القوانين الخاصة بها ولها صلاحية أخرى في تسوية المنازعات.

- تتكون المنظمة من مجلس للوزراء يجتمع مرة على الأقل كل عامين وفي الفترة التي تقع بين دورتين سيكون للمنظمة مجلس عام يتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء وسيجتمع بصورة عامة، لمرة كل شهر
- يشرف المجلس العام على إدارة جهاز تسوية المنازعات وإليه مراجعة السياسات التجارية التي تتم بصورة دورية

يشرف المجلس العام أيضا على المجالس واللجان المتخصصة الآتية: مجلس حقوق الملكية ،مجلس البضائع ،مجلس الخدمات لجنه التجارة والتنمية، لجنه ميزان المدفوعات، لجنه الموازنات.

من الملاحظ أن نظام حل المنازعات الذي أقامته جولة أورجواي وتشرف عليه المنظمة يقوم على مبدأ جديد في العمل الدولي هو " الإجماع السلبي " بمعنى أن الحكم الذي تصدره لجنه تسوية المنازعات داخل المنظمة

الوكالات المتخصصة العاملة في المجال ذي الطابع الفني

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.	منظمة الأرصاد الدولية.

(الكتاب شرح الوكالة الأولى فقط)

س٢٨ : تكلم عن الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بالتفصيل المناسب ؟

أولا: نشأتها: تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مركز التعاون الدولي في مجال الطاقة الذرية، وقد انشئت استجابة للمخاوف التي صاحبت اكتشف الطاقة النووية التي ينتج عنها فوائد عظيمة إذا ما استخدمت في الأغراض السلمية، وقد تشكل خطرا جسيما إذا ما استخدمت كسلاح مدمر وكان الداعي إلى إنشائها الرئيس الأمريكي "إيزنهاور" في خطابة أمه الجمعية العامة للأمم المتحدة ،

ثانيا: أهدافها: تسعى الوكالة جاهدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:

١. تشجيع إسهام الطاقة الذرية في خدمة سلم العالم وصحته ورخائه.
٢. تقديم الخدمات والمعدات والمنشآت اللازمة للأبحاث الخاصة باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية والتنمية هذا الاستخدام.
٣. تشجيع تبادل المعلومات العلمية والفنية عن استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
٤. ضمان عدم استخدام أي معونة تقدمها الوكالة أو تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها في الأغراض الحربية.
٥. التعاون مع الهيئات الدولية المعنية في وضع القواعد الوقائية اللازمة لحماية الصحة والتقليل من الأخطار التي تتعرض لها الأرواح والأموال.

على الوكالة في سعيها لتحقيق هذه الأهداف أن تلتزم بالمبادئ الآتية:

١) العمل وفقا لمبادئ الأمم المتحدة الرامية إلى تقري السلم والتعاون الدولي.
٢) الالتزام تقديم تقرير سنوي عند اللزوم إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
٣) الامتناع عن إخضاع مساعداتها المقدمة للدول الأعضاء عند ممارستها لوظائفها لأي شرط سياسي أو اقتصادي أو عسكري.

ثالثا: أجهزتها: تضم الوكالة ثلاثة أجهزة رئيسة، بيانها على الوجه التالي:

١) المؤتمر العام: يتكون من جميع الدول الأعضاء وفي الوكالة، ويجتمع سنويا، وله أن يعقد اجتماعات طارئة كلما اقتضى الأمر يختص المؤتمر العام بوضع سياسة الوكالة، ومناقشة كافة المسائل الداخلة في اختصاصها، وإصدار توصيات بشأنها ولكل دولة صوت واحد، وتصدر قراراته بالأغلبية العادية، فيما عدا القرارات بشأن المسائل المالية وتعديل النظام الأساسي ووقف أحد الأعضاء، حيث يشترط أغلبية الثلثين.
٢) **المحافظين:** يبلغ عدد أعضائه **٣٥ عضوا** يتم اختيارهم وفقا لاعتبارات فنية وجغرافية حددتها الاتفاقية المنشئة، ويجتمع تقريبا كل ثلاثة أشهر، ويختص بتنفيذ مهام الوكالة، ويستعين بلجان في مباشرة هذه المهام.
٣) **المدير العام:** هو الرئيس الإداري للوكالة، ويتم تعيينه بواسطة مجلس المحافظين بعد موافقة المؤتمر العام لمدة **أربع سنوات**.

رابعا: نشاط الوكالة: قامت الوكالة بنشاطات عديدة، أهمها:

١) تقديم المساعدة الفنية إلى الدول النامية في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج القوى الكهربائية.
٢) انشأت مراكز ومعامل للبحوث بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو".
٣) أبرمت عدة اتفاقيات دولية هدفت من خلالها مراجعة التجهيزات والمواد النووية الضمان استخدامها في الأغراض السلمية.
٤) العمل على إخضاع كافة الأسلحة النووية لرقابتها وتفتيشها.
٥) التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في ميادين البحوث العلمية في مجالات استخدام الطاقة النووية في الأغراض الزراعية.

س٢٩ : تكلم عن منظمه الطيران الدوليه بالتفصيل المناسب ؟

الوكالات المتخصصة العاملة في مجالات الاتصالات والمواصلات الدولية

منظمة الطيران المدنى

أولا: نشأتها: أسفرت الحرب العالمية الثانية عن حدوث تقدم ملموس وتطور هائل في مجال النقل الجوي مما استدعى الحاجة إلى تنظيم شئون الطيران بما يحقق مصلحة المجتمع الدولي ككل.
لذلك تم عقد مؤتمر في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٤٤ ، وانتهت أعماله إلى إقرار اتفاقية الطيران المدني الدولي، وتضمنت نصوصا من (٤٣:٦٦) بإنشاء المنظمة الدولية للطيران المدني،

ثانيا: أهدافها: نصت عليها المادة ٤٤ من اتفاقية شيكاغو، وتتمثل أهمها في:
١) تحقيق تقدم منظم وسليم للطيران المدني الدولي في العالم بأسره.
٢) تشجيع من بناء الطائرات واستخدامها في أغراض سليمة.
٣) مواجهة حاجة سكان العالم إلى نقل جوي مأمون ومنتظم يدار بطريقة سليمة و اقتصادية.
٤) تحقيق الاحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص في استغلال الخطوط الجوية الدولية.

ثالثا: نظام العضوية فيها : العضوية في هذه المنظمة للدول التي صدقت على اتفاقية شيكاغو، ولقد سمحت الاتفاقية بالانضمام إليها، ويفرق في شأن الانضمام بين طائفتين من الدول:
١) الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول المشتركة معها والدول التي التزمت الحياد خلال الحرب العالمية الثانية يتم انضمامها بإرسالها إعلان برغبتها في الانضمام إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر نافذا في اليوم الثلاثين لاستلامه من الحكومة المذكورة.
٢) الدول الأخرى: ويتم انضمامها متى وافقت الجمعية العامة باغلبية أربعة أخماس أعضائها وبالشروط التي تحددها .

رابعا: أجهزة المنظمة: تضم ثلاثة أجهزة رئيسة، بيانها على الوجه الآتي:
١) **الجمعية العامة:** تتكون من مندوبين عن كافة الدول الأعضاء، وتعتمد اجتماعاتها الدورية مرة كل ثلاثة أعوام، ويجوز أن تعقد دورات طارئة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
لكل دولة عضو صوت واحد عند التصويت فيها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين المشتركين في التصويت ما لم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك.
٢) **المجلس:** يتكون من مندوبي ثلاث وثلاثين دولة تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، ويراعي في اختيارهم تمثيل الدول التي تملك أكبر إمكانيات في مجال الملاحة الجوية، فضلا عن التمثيل الجغرافي العادل، وينتخب المجلس رئيسه.
الأمانة العامة: يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمعرفة المجلس لمدة خمس سنوات ويعتبر مسئولا عن إدارة العمل الإداري بالمنظمة بمعاونة عدد من الموظفين يقوم بتعيينهم

س٣٠ : عرف المنظمة الدولية الإقليمية، واذكري أهم عناصرها بالتفصيل المناسب ؟

تعريف المنظمة الدولية الإقليمية بأنها : " **هيئة دائمة تنشئها مجموعة من الدول يجمعها روابط مشتركة كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري بينها في مجال أو مجالات معينة ينص عليها في وثيقة إنشائها في إطار مبادئ وأهداف الأمم المتحدة**".

إن المنظمات الإقليمية قامت وتقوم بدور مهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما جعل ميثاق الأمم المتحدة تحت ضغط من الدول الصغرى يعترف بشرعية المنظمات الإقليمية

انقسم الفقه الدولي في طبيعة المنظمات الاقليمية إلى رأيين:

الرأي الأول: يرى معظم الفقه الدولي أن المنظمات الإقليمية لا تتعارض مع متطلبات الأمن العالمي

الرأي الثاني: عارض جانب آخر من الفقه فكرة قيام منظمات إقليمية معللا رفضه في فتحها على الدول المتصلة به عن قرب الباب أمام الاتفاقات والتكتلات

الراجح : أرى أن المنظمات الإقليمية قامت وتقوم بدور مهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.

عناصر المنظمة الدولية الإقليمية

١ - **التجاور الجغرافي بين أعضائها** ويقصد به انتماء الدول الأعضاء فيها إلى منطقة جغرافية واحدة، بما يجعلها أكثر قدرة وفاعلية في حل المنازعات الإقليمية، لأن الجوار عنصر دائم غير قابل للتغيير أو التبديل، وعلى ذلك لا يعتبر من قبيل المنظمات الإقليمية الأحلاف العسكرية كحلف الأطلنطي وحلف الناتو حيث تضم دولا تنتمي لأكثر من منظمة جغرافية، ولا يسمح لكافة الدول في هذه المناطق بالانضمام إليها إذ العضوية فيها قائمة على أسس أيديولوجية وسياسية.

٢- **ممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي العام** ويقصد به أن يكون نشاطها متعلقا بمجال حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال العمل على التسوية السلمية للمنازعات الدولية

٣ - **ملائمة العمل الإقليمي** بمعنى أن يتوافر للمنظمة الإقليمية القدرة والفاعلية على حل المشكلات الإقليمية من خلال وجود أجهز لها صفة الدوام والاستمرار وتمارس اختصاصات محددة في داخل نطاق خاص، ومن ثم لا تكفي في هذا الصدد المعاهدات العادية التي تقرر تحالفا بسيطا.

٤- **التوافق مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة** فلا يجوز أن تتضمن مواثيق هذه المنظمات ما يشكل خروجا على ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر بمثابة النظام الدستوري للجماعة الدولية



س٣١ : تكلم عن اهداف منظمه الاتحاد الأوروبي بالتفصيل المناسب؟

الهدف الرئيسي له تحقيق الاتحاد بين الدول الأوربية، والاتحاد يهدف إلى:

١. **ترقية السلام والحفاظ على كيان وقيم الشعوب الأوربية**
٢. **أن يوفر الاتحاد الحرية والأمن والعدالة دون حدود داخلية** يحظر أي نوع من التمييز يبنى على الجنسية
٣. **تحقيق العمالة الكاملة**
٤. **تحسين نوعية البيئة وحمايتها الكاملة**
٥. **تشجيع ترقية البحث العلمي وتقدم التقنية**
٦. **محاربة التمييز والاستبعاد أو التهميش الاجتماعي** لأي فئة أو جماعة، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتضامن بين الأجيال، وحماية حقوق الأطفال
٧. **ترقية الترابط الإقليمي والاجتماعي بين الدول الأعضاء**
٨. **احترام التنوع الثقافي واللغوي الغني بين الدول**، والتأكيد على حمايته وتعزيزه
٩. **في العلاقة بدول العالم يعمل الاتحاد علي:**

أ- ترقية مبادئه وقيمه.

ب- المساهمة في تحقيق السلم والأمن والتنمية المستديمة في العالم.

ت- التضامن والاحترام المتبادل بين الشعوب والتجارة الحرة والعادلة.

١٠. **التأكيد علي حماية حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق الأطفال، فتشكل حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون قيما أساسية للاتحاد الأوربي، ، حيث يرون حقوق الإنسان عالمية لا تقبل القسمة**، ويجب ترقيتها داخل وخارج حدوده، **وفي نفس الوقت لا يتخطى السلطة الوطنية للدول الأعضاء فيه**
١١. **المراعاة التامة للقانون الدولي وتطويره بما في ذلك احترام ميثاق الأمم المتحدة**



س٣٢ : تكلم عن مبادئ منظمه الاتحاد الأوروبي بالتفصيل المناسب؟

١. مبدأ الديمقراطية: فضلا عن إتباع الدول الأعضاء في الاتحاد لأنظمة حكم ديمقراطية، فقد تميز عمل الاتحاد ذاته بالديمقراطية، حيث أن عمل الاتحاد وقراراته تتم بحضور الشعوب ومشاركتها، **ويقوم الاتحاد على مبدأ المشاركة الديمقراطية في كل أنشطته بين المواطنين الذين يلقون عناية متساوية من أجهزته المختلفة،**

لضمان شفافية تصرفات الاتحاد، **ويمكن لمن لا يقل عن مليون من مواطني الاتحاد دعوة المفوضية في نطاق سلطاتها لإبداء اقتراح بقانون، يرى الأفراد ضرورة صدوره عن الاتحاد**

٢. شفافية الإجراءات: **تكون إجراءات أجهزة الاتحاد ومؤسساته ووكالاته متسمة بالشفافية، كما يجب أن تمارس عملها بطريقة مفتوحة كلما أمكن،** لتحقيق مشاركة المجتمع المدني وترقية الحكم الرشيد، ولكل الأشخاص الطبيعية أو القانونية الحق في الوصول إلى معلومات أجهزة الاتحاد ووثائقها، أيا كانت وسيلة حفظها.

٣. مبدأ التدرج: تبنى الاتحاد الأوربي منذ بداياته الأولى عدة مبادئ في عمله تتسم بالتدرج حيث تترك الفرصة لكل دولة أن توائم ظروفها في نطاق الاتحاد مع المحافظة علي حد أدنى من الالتزامات الاتحادية، وقد اخذ هذا الحد الأدنى يتسع شيئا فشيئا حتى قارب التوحد في الوقت الحاضر

٤. تعميق التعاون بين الدول الأعضاء مع الحفاظ على التاريخ والثقافة والتقاليد: **تتحدث معاهدة لشبونة عن تعميق التضامن بين الشعوب مع احترام تاريخها وثقافتها وتقاليدها وتقدم اقتصادياتها** وتكوين اتحاد اقتصادي ونقدي. وتؤكد المادة الرابعة من اتفاقية لشبونة على أن تبقى مسألة الأمن الوطني المسؤولية الخالصة للدول الأعضاء

٥. مبدأ التعاون المخلص: هو مبدأ جديد في المادة العاشرة من اتفاقية لشبونة، يراعي أيضا الظروف الخاصة لبعض الدول، فيسمح للدول الأعضاء التي ترغب في ذلك بأن تزيد من تعاونها عن الحد الذي وصل إليه التعاون بين مجموع الدول الأخرى

٦. مبدأ الديمقراطية: فضلا عن إتباع الدول الأعضاء في الاتحاد لأنظمة حكم ديمقراطية، فقد تميز عمل الاتحاد ذاته بالديمقراطية، حيث أن عمل الاتحاد وقراراته تتم بحضور الشعوب ومشاركتها، **ويقوم الاتحاد على مبدأ المشاركة الديمقراطية في كل أنشطته بين المواطنين الذين يلقون عناية متساوية من أجهزته المختلفة،**.

تعطي المؤسسات الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم وتبادل وجهات النظر بينهم، والحفاظ على حوار يتسم بالشفافية مع ممثلي النقابات والمجتمع المدني، كما تجري المفوضية مشاورات واسعة مع الأحزاب المعنية لضمان شفافية تصرفات الاتحاد، **ويمكن لمن لا يقل عن مليون من مواطني الاتحاد دعوة المفوضية في نطاق سلطاتها لإبداء اقتراح بقانون، يرى الأفراد ضرورة صدوره عن الاتحاد**

٧. مبدأ المواطنة: تقرر المادة العاشرة أن المواطنة في الاتحاد حق لكل مواطني الدول الأعضاء ولا تؤثر على المواطنة الأصلية لهم ولا تحل محلها وتتضمن حقوق المواطنة في الاتحاد:

- الحق في حرية التحرك والإقامة في أقاليم الدول الأعضاء
- الحق في التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان الأوربي والانتخابات البلدية في دول الإقامة بما يماثل تماما حق المواطنين في هذه الدول
- حق التمتع في إقليم دولة ثالثة-لا تمثل فيها دولتهم العضو بالحماية الدبلوماسية والقنصلية لأي دولة عضو مثلما تحمي مواطنيها
- كما يتمتع بحق التقدم بعرائض للبرلمان الأوربي، أو المدعي العام الأوربي Ombudsman ومخاطبة كل الأجهزة في الاتحاد بلغة من لغات الدستور وأن يتم الرد عليه بنفس اللغة.

٨. في مجال توزيع الاختصاص بين الاتحاد والدول تتبع مبادئ الإحالة والتكميلية والتناسب والمرونة: ورد نص خاص في معاهدة لشبونه يقرر مبدأ المرونة، حيث إذا تبين ضرورة التصرف بمعرفة الاتحاد، من خلال السياسات المحددة لتحقيق الأهداف الواردة في المعاهدة، ولم يكن له هذه السلطة، فإن مجلس الوزراء يمكنه بالإجماع بناء على اقتراح من المفوضية، وبعد الحصول على موافقة البرلمان، أن يتخذ الإجراءات اللازمة.
وتحدثت اتفاقية لشبونه في المادة الثامنة عن دور البرلمانات الوطنية حيث يجب أن تساهم بجدية في تحسين عمل الاتحاد: -

- بإخطار البرلمانات الوطنية عن مشروعات القوانين التي تقترحها أجهزة الاتحاد
- إخطارها عند تطبيق مبدأ التكميلية الذي يتيح لأجهزة الاتحاد التدخل في حالات لا يكون له فيها اختصاص إذ كان تدخلها يحقق الهدف بكفاءة لا يحققها تدخل الدول الأعضاء
- المشاركة في تقييم آليات إعمال مبادئ الاتحاد وسياساته في مجال الأمن والعدالة والحريات
- المساهمة في مجال مراجعة المعاهدات.
- إخطارها بطلبات الانضمام للاتحاد.
- المشاركة في التعاون بين البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوربي.

٩. ترتيب أولويات السياسة الأمنية والخارجية المشتركة: يغطي اختصاص الاتحاد كافة جوانب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما يؤدي إلي صياغة سياسة دفاعية مشتركة، وعلي الدول الأعضاء وبلا تحفظ أن تؤيد سياسة الاتحاد الأمنية والخارجية المشتركة، بروح الولاء والتضامن المتبادل، وبما يتفق مع إجراءات الاتحاد في هذا الشأن، والإقلاع عن أي تصرفات تعارض مصلحة الاتحاد أو يشتبه في تأثيرها علي فعاليته، **وتعد السياسة الدفاعية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد** ويجب ألا تؤثر علي الظروف الخاصة لدول معينة، وتحترم الالتزامات الخاصة بالدول المشتركة في حلف شمال الأطلنطي، السياسة المشتركة للدفاع والأمن في تلك المنظمة.

١٠. الأغلبية الموصوفة في اتخاذ القرارات:

- **ففي حالة الاقتراح من المفوضية أو الوزير: فإن الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في المجلس تتمثل ضرورة موافقة ٥٥٪ على الأقل من أعضاء المجلس التي تضم ما لا يقل عن ٦٥ %** من سكان الاتحاد، **ولا يكفي ذلك فقد تقرر حق الأقلية التي لا يقل عددها عن أربعة دول من الاعتراض فيما يسمى (الأقلية المانعة)** blocking التي تستطيع أن تمنع المجلس من إصدار القرار حتى لو تحققت تلك الأغلبية الموصوفة.
- **أما إذا عمل المجلس في غياب مقترح من المفوضية أو من وزير خارجية لاتحاد، فإن الأغلبية الموصوفة لابد أن تتضمن ما لا يقل عن ٧٢ % من أعضاء المجلس والذين يمثلون ما لا يقل عن ٦٥ % من سكان الاتحاد**

١١. حماية المعلومات الشخصية: لكل شخص حق حماية معلوماته الشخصية، وتعمل مؤسسات الاتحاد وفق إجراءات تنظم ذلك الحق، كما انشئت هيئة خاصة لمراقبة الحفاظ على الخصوصية

س٣٣ : تكلم عن البناء التنظيمي الاتحاد الأوروبي بالتفصيل المناسب ؟

البرلمان (المجلس)	المجلس الأوربي	مجلس الوزراء	اللجنة (المفوضية)	لجنة الأقاليم
محكمة العدل	هيئة الرقابة المحاسبية الخاصة	اللجنة الاقتصادية والاجتماعية	البنك المركزي	بنك الاستثمار
المدعي العام	وكالة الدفاع الأوربية			

١. **البرلمان الأوربي:** يرجع تاريخ البرلمان الأوربي للخمسينات من القرن الماضي، حيث يعد خلفا للجمعية البرلمانية لجماعة الفحم والفولاذ، واعتبارا من ١٩٧٩ **أصبح يتم اختيار أعضاء البرلمان الأوربي كل خمس سنوات بالاقتراع المباشر**،

موقعه وتشكيله: يعمل البرلمان الأوربي في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج، فتعقد الاجتماعات العامة في ستراسبورغ بفرنسا حيث مقره الرئيسي، بينما تعقد الاجتماعات غير العادية واجتماعات اللجان في بروكسل، وتوجد السكرتارية العامة في لوكسمبورج.

يتكون البرلمان في الوقت الحاضر من ٧٥١ عضوا؛ يختارون بالاقتراع المباشر كل خمس سنوات من بين الجماعات السياسية المختلفة، التي تمثل الاتجاهات العامة السائدة في دول الاتحاد.

وظائف البرلمان: للبرلمان ثلاث وظائف رئيسية تتمثل فيما يلي:

أ- الرقابة الديمقراطية على مؤسسات الاتحاد، والمفوضية بصفة خاصة

ب- سلطة تشريعية بالمشاركة مع المجلس

ت- يلعب دورا حاسما في اعتماد الميزانية

الرقابة الديمقراطية



١. **يمارس البرلمان رقابة ديمقراطية على المفوضية، من خلال التصديق على تعيين رئيس وأعضاء المفوضية، لذا فإن المفوضية تسأل سياسيا أمام البرلمان الذي يمكن أن يصدر إشعارا بسحب الثقة** يطالبها بالاستقالة وبصفة عامة يمارس البرلمان الرقابة من خلال الفحص الدوري لتقارير المفوضية، سواء في ذلك التقارير العامة أو المتعلقة بتنفيذ الميزانية أو بتطبيق قانون الاتحاد.

٢. **كما يراقب البرلمان عمل المجلس، فيقدم أعضاء البرلمان أسئلة مكتوبة أو شفهية للمجلس، ويحضر رئيس المجلس الاجتماعات العامة للبرلمان ويشارك في المداولات الهامة.**

٣. **كما يدخل في الرقابة البرلمانية الديمقراطية** فحص العرائض المقدمة من المواطنين، فيما يتعلق بعمل هيئات الاتحاد

٤. **كما تتمثل الرقابة أيضا في لجان التحقيق المؤقتة التي يقيمها البرلمان** .

سلطة التشريع : يصيغ البرلمان ، المجلس ويعتمد إصدار التشريعات المقترحة بمعرفة المفوضية، والإجراء الأكثر شيوعا لعملية التشريع يتمثل في القرار المشترك ، وهو إجراء يضع المجلس والبرلمان على قدم المساواة ويؤدي إلى تبني البرلمان والمجلس لأعمال مشتركة، وإذا لم يتم الاتفاق تعقد لجنة توفيق لإجراء المصالحة بينهما والوصول إلى حل توفيقي ويطبق إجراء القرار المشترك

وبينما تظل المفوضية هي المصدر الأول لمبادرات التشريع، فإن البرلمان أيضا يقوم بمبادرات سياسية جوهرية، وبصفة خاصة في فحص برنامج العمل السنوي للمفوضية وتعرض المفوضية المقترحات المناسبة بناء على طلبه

اعتماد الميزانية: يلعب البرلمان مع المجلس دورا رئيسيا في اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد، فتعد المفوضية كل سنة مسودة ومشروع الميزانية لاعتمادها من المجلس، وبعدها يجري البرلمان قراءتين متتابعتين لهذا المشروع، مما يعطيه فرصة التفاوض مع المجلس لتعديل بنود إنفاق معينة، وضمان أن موارد الميزانية متاحة بطريقة مناسبة، ويعاد عرض الموازنة على البرلمان للاعتماد النهائي، ولا تنفذ الميزانية ما لم توقع من رئيس البرلمان.

وتراقب لجنة الميزانية بالبرلمان تنفيذ بنودها، وفي بداية السنة المالية يرسل البرلمان إلى المفوضية إخطارا يتعلق بتنفيذ الميزانية في السنة المالية السابقة.

تنظيم العمل في البرلمان: ينقسم العمل في البرلمان إلى مرحلتين رئيستين

- تقوم اللجان البرلمانية المتخصصة في مجالات النشاط المختلفة بالإعداد لانعقاد الدورات العادية للاتحاد الأوربي.
- يحضر كافة الأعضاء دورات الانعقاد العادية لدراسة الاقتراحات المعروضة، وهي تعقد عادة في ستراسبورج لمدة أسبوع كل شهر وأحيانا تعقد في بروكسل لمدة يومين ويصوت الاجتماع على تعديل مقترحات التشريع قبل أن تأتي مرحلة اتخاذ القرار على النص بصفة عامة.

٢. **المجلس الأوربي :** ويتكون من رؤساء الدول أو الحكومات مع رئيس المجلس ورئيس اللجنة (المفوضية) ووزير خارجية الاتحاد، ويمد المجلس الاتحاد بالمبادرات الضرورية للتطوير وتحديد الاتجاهات السياسية العامة وأولوياتها .

ويجتمع المجلس الأوربى كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وقد يشترك مع كل رئيس دولة وزير يساعده في أعمال المجلس عندما يتطلب جدول الأعمال ذلك، وفيما يتعلق برئيس المفوضية يمكن أن يساعده عضو المفوضية المختص.

رئيس المجلس الأوربي: يختار المجلس الأوربى رئيسه بأغلبية موصوفة لمدة سنتين ونصف يمكن أن تتجدد لمرة واحدة، ويقوم على ضمان استمرار وانتظام العمل في المجلس بالتعاون مع رئيس المفوضة، ويعمل الرئيس علي الوصول إلى توافق الآراء داخل المجلس، ويقدم تقريرا عن أعمال المجلس إلى البرلمان بعد كل اجتماع، كما يتابع تمثيل الاتحاد خارجيا في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية، مع مراعاة سلطات الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد، ويجب ألا يشغل رئيس المجلس أي وظيفة وطنية

٣. **مجلس وزراء الاتحاد (المجلس):** يعد المجلس جهاز اتخاذ القرارات الرئيسى الممثل لدول الاتحاد، ويسأل ممثل الدولة فى المجلس سياسيا أمام البرلمان الوطني لدولته ومواطنيه الذين يمثلهم، وتتصل مجالات عمل المجلس بالأنشطة الجوهرية للاتحاد وهي: شئون الاتحاد، والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، والتعاون الشرطي والقضائي في الأمور الجنائية وتتناوب الدول رئاسة المجلس فى دورة مدتها ستة أشهر.

أشكال المجلس: قرر الدستور أن المجلس يمكن أن يجتمع فى أشكال متعددة على النحو التالى:

- **مجلس الشئون العامة:** وهو يتابع أعمال المجالس في أشكاله المتعددة، وهو يعد ويتابع اجتماعات المجلس الأوربي والمفوضية.
- **مجلس الشئون الخارجية:** وهو يحدد التصرف الخارجي للاتحاد على أساس الخطوط العريضة للاستراتيجيات التي يقررها المجلس الأوربي كما يحدد المجلس الأوربى بأغلبية موصوفة الأشكال الأخرى لاجتماعات مجلس الوزراء

وظائف المجلس: للمجلس ثلاث وظائف رئيسة هى:

١. اتخاذ القرارات
٢. تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء
٣. مشاركة البرلمان الأوربي في مناقشة واعتماد الميزانية

أ. **سلطة المجلس في اتخاذ القرارات:** تستخدم سلطة المجلس في اتخاذ القرارات لضمان تحقيق الأغراض المقررة في الاتفاقيات وحسب الشروط والأوضاع المقررة فيها، وكقاعدة فإن المجلس يعمل بناء على اقتراح من المفوضية وبمشاركة البرلمان في سياق:

القرار التعاوني	التشاور	القبول

إذا كانت سلطة تنفيذ تشريعات الاتحاد بصفة أساسية موكوله للمفوضية فإن المجلس قد يتولى الوظيفة التنفيذية بنفسه فى بعض الأحيان

ب. **تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء:** من الأهداف المقررة فى اتفاقية إنشاء الاتحاد، التنسيق التام للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء

ت. **مناقشة واعتماد الميزانية بالمشاركة مع البرلمان:** البرلمان والمجلس هما اللاعبان الرئيسيان فى إصدار الميزانية السنوية للاتحاد

تنظيم العمل في المجلس: للدول الأعضاء ممثلين دائمين في المجلس بمقره في بروكسل على مستوى السفراء يجتمعون أسبوعيا فى لجنة التمثيل الدائم، ويلعب رئيس المجلس دورا هاما فى تنظيم العمل ورئاسة الاجتماعات وتطوير القرارات التشريعية والسياسية، ويعمل حكما بين الدول الأعضاء ويحاول الوصول إلي مصالحة بينهم،

وتعاونه في ذلك سكرتارية عامة تعمل على إعداد العمل للمجلس وضمان قيامه بوظائفه بطريقة مناسبة، " ويعاون السكرتير العام نائب مختص بإدارة السكرتارية العامة

٤-المفوضية الأوربية: تعمل المفوضية الأوربية علي تحقيق المصلحة العامة للاتحاد الأوربي وهي القوة القائدة في تحقيق التكامل، حيث تقترح التوجيهات وتنفذ الإجراءات التي يقررها البرلمان والمجلس، **وهي تسأل سياسيا أمام البرلمان الذى يملك سلطة إقالتها بإصدار إشعار سحب الثقة**

مقر وتكوين المفوضية:

- **تقع المفوضية في بروكسل ببلجيكا وتضم سبعا وعشرين شخصا** منهم رئيس ونائبين يختارون من الأشخاص ذوي الاختصاص العام يتمتعون بكل ضمانات الاستقلال وممن يحتلون مناصب سياسية عالية في أوطانهم وهم غالبا من الوزراء.
- **يعين المفوض لمدة خمس سنوات يمكن أن تتجدد**، وذلك في فترة الستة شهور التالية لانتخاب البرلمان، حيث يكون لدى البرلمان الفرصة الكافية لاعتماد تعيين رئيس المفوضية المقترح بمعرفة الدول الأعضاء،
- **تتكون المفوضية من عضو واحد من كل دولة عضو من بينهم وزير خارجة الاتحاد** الذي هو الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية، الذي يعد واحدا من نواب رئيس المفوضية، ما لم يقرر المجلس الأوروبي تعديل هذا العدد، ويكون عامل التوزيع الجغرافي والسكاني موضع اعتبار في اختيار أعضاء المفوضية، وعلى أساس المساواة الكاملة بين الدول الأعضاء.

الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمنية: قررت معاهدة لشبونة إنشاء منصب جديد هو الممثل الأعلى للشئون الخارجية الاتحاد الذي يمارس عمل وزير الخارجية في أي دولة وهو نائب الرئيس المفوضية ومدة عمله خمس سنوات ويشرف على سفارات الاتحاد في ١٣٦ دولة.

وظائف المفوضية: للمفوضية الأوروبية أربع وظائف رئيسية هي:

١. **اقتراح تشريعات الاتحاد:** تعطي بعض المعاهدات ذلك الاختصاص للمفوضية ويكون قرار المجلس بنان مقترحات المفوضية بالأغلبية الموصوفة في حالة الموافقة وبالإجماع في حالة رفض المقترحات، وقد ترى المفوضية من المناسب إجراء تعديلات على مقترحاتها في ضوء دراستها لتعديلات البرلمان.

٢. **الوظيفة التنفيذية للمفوضية:** تعتبر المفوضية الجهاز التنفيذي للاتحاد في كل المجالات التي يعمل فيها، ويتخذ دورها أهمية خاصة في بعض القطاعات مثل سياسات المنافسة ومراقبة التكتلات والتجمعات وايقاف أو مراقبة المساعدات الحكومية (الدعم) القائمة على التفرقة، وفي مجال الزراعة و التعليمات وإعداد الأبحاث التقنية، وهي مسئولة عن تنفيذ ميزانية الاتحاد تحت إشراف هيئة الرقابة المحاسبية.

٣. **مراقبة تطبيق الاتفاقيات:** تراقب المفوضية حسن تطبيق التشريعات الأوروبية بطريقة قانونية بهدف الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء والهيئات الاقتصادية والأفراد، فتتخذ الخطوات اللازمة للتعامل مع أي انتهاك للالتزامات الاتحادية من أي طرف لا ينفذ التوجيهات المقررة في هذا الشأن.

٤. **المتحدث الرسمي:** تعتبر المفوضية هي المتحدث الرسمي على المستوى الدولي للاتحاد، وبصفة خاصة عندما تتفاوض بشأن اتفاقات الشئون الخارجية السياسات الاتحاد، ومثال ذلك اتفاقية لومي التي عقدت مع الدول النامية في إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.

تنظيم العمل بالمفوضية: **تضم المفوضية ٢٧ عضوا ولكل عضو (مفوض) إدارة عامة** تضم سكرتير عام ومستشار قانوني وإدارات برأس كل منها مدير يسأل أمام المفوض المعنى.

تعمل المفوضية بطريقة لصيقة مع جهازين استشاريين هما اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم التي يتم التشاور معها بشأن العديد من المقترحات التشريعية وتحضر المفوضية كل دورات انعقاد البرلمان الأوروبي حيث توضح وتبرر سياستها وتجيب بانتظام على الأسئلة الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها أعضاء البرلمان.

محكمة العدل الاوربية

دور المحكمة ووظيفتها: الدور الرئيسي للمحكمة ضمان تطبيق وتفسير المعاهدات بطريقة قانونية صحيحة، وللمحكمة اختصاص واسع في سياق فئات مختلفة من الإجراءات، ومن بينها:

الحكم التوجيهي: يمكن للمحكمة ضمانا للتطبيق الفعال لتشريعات الاتحاد ولتلافي الاختلافات في تفسيرها بين المحاكم الوطنية أن تصدر حكما توجيهيا

دعوى التقصير في تنفيذ التزام: تسمح تلك الدعوى للمحكمة أن تراقب وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها وفقا لقوانين الاتحاد، وهذه الدعوى قد ترفعها المفوضية أو دولة عضو أخرى، وإذا وجد تقصير من جانب الدولة المعنية وجب عليها تصحيح الوضع دون تأخير.

دعوى الإلغاء: إقامة دعوى الإلغاء تسمح للدولة العضو أو المجلس أو المفوضية، والبرلمان وفقا الشروط معينة، أن تطلب إلغاء نص معين، كما تتيح للأفراد أن يطلبوا إبطال قرار يوثر مباشرة على مصالحهم الفردية، كما تتيح هذه الدعوى للمحكمة أن تفحص قانونية القرارات الصادرة عن مؤسسات الاتحاد، وإذا كانت الدعوى قائمة على أساس سليم فإن المحكمة تعلن أن النص المتنازع عليه باطل ولا أثر له.

دعوى طلب التصرف: يكون ذلك في حالة فشل البرلمان أو المجلس أو المفوضية في اتخاذ قرار توجب المعاهدة المنشئة للاتحاد إصداره، وفي تلك الحالة فإن الدولة العضو أو جهاز الاتحاد، وفي بعض الظروف الأفراد الطبيعيين أو القانونيين يمكن أن يقيموا دعوى تثبت فيها المحكمة ذلك التقصير رسميا.

س٣٤: تعد منظمه جامعه الدول العربيه من المنظمات الاقليميه بين نشاتها وأهدافها ومبادئها بالتفصيل المناسب ؟

أولا: نشأتها : بدأ التفكير في إنشائها منذ عام ١٩٤١ إثر تصريح ل " أنطوني إيدن" وزير الخارجية البريطاني آنذاك، أعلن فيه أن " العالم العربي قد خطا خطوات عظيمة إلى الأمام منذ نهاية الحرب العالمية الأولى..... ، ومن العدل أن تتدعم العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية بين البلاد العربية، وأن حكومة صاحبة الجلالة من جانبها سوف تقدم معونتها الكاملة لأي خطة تتمتع بالتأييد الكامل"، وقد يبدو عجيبًا أن بريطانيا التي وقفت دائما في وجه الوحدة العربية هي التي حثت البلاد العربية على إنشائها، ولكن يزول هذا العجب إذا ما علمنا دوافعها الحقيقية من وراء ذلك ، والتي تتمثل في:

١- محاولة بريطانيا كسب ود العرب لمساعدتها في الحرب ضد ألمانيا وإيطاليا .

٢- السيطرة على العرب ووضعهم في قبضتها عن طريق تجميعهم في تنظيم واحد تقف هي من ورائه لتنفيذ أغراضها دون أن تتحمل مسئولية ذلك بل تلقيها على جامعة الدول العربية، وفي ذلك تطبيق لسياسة جديدة "اجمع واحكم" بدلا من سياستها التقليدية القديمة" فرق تسد ".

٣- قطع الطريق على ألمانيا العدو الاستراتيجي لها في الحرب الدائرة التي أبدت عطفها وتأييدها لمطالب الدول العربية في الوحدة.

وقد كان لهذا التصريح أثره على الدول العربية التي كانت تتوق للوحدة في ذلك الوقت وخصوصًا بعد أن ظهرت مشكلة فلسطين التي كانت محورًا للعديد من الاجتماعات والثورات العربية .

ومن ثم جزت عدة مقابلات بين رؤساء الدول العربية انتهت إلى عقد لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية من ٢٥ سبتمبر إلى ٧ أكتوبر ١٩٤٤، وحضر، ممثلو سبع دول عربية هي سوريا ولبنان وشرق الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ومصر فضلا عن ممثل العرب فلسطين.

ثانيا : أهداف جامعة الدول العربية :تسعى الجامعة جاهدة إلى تحقيق جملة من الأهداف بعضها منصوص عليه صراحة في الميثاق، وبعضها الآخر يمكن استنتاجه ضمنًا

الأهداف المنصوص عليها صراحة فتتمثل في:

١- تحقيق التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.	٢- النظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها .
٣- توثيق الصلاة السياسية بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية بقصد تحقيق التعاون فيما بينها وحماية استقلالها وصيانة سيادتها .	

الأهداف المستنتجة ضمنا، فأهمها :

١- تحرير الوطن العربي.	٢- تحقيق الوحدة العربية.

المبادئ التي يتعين على الجامعة أن تعمل وفقا لها

المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.	حظر استخدام القوة في العلاقات بين الدول الأعضاء.
عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء.	حل ما قد ينشأ من منازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية .

ثالثا : العضوية في جامعة الدول العربية: لا تتشابه العضوية في جامعة الدول العربية مع شروط عضوية الدول في منظمة الأمم المتحدة

تنقسم العضوية فيها إلى نوعين:

١ - **العضوية الأصلية** الأعضاء الأصليون للجامعة هم الدول التي وقعت ميثاقها وصدقت عليه، وهي مصر، وسوريا والعراق، واليمن، والمملكة العربية السعودية، وشرق الأردن ولبنان.

٢ - العضوية بالانضمام : فتح الميثاق الباب أمام أي دولة عربية ترغب في الانضمام إليها بتقديمها طلبا بذلك، ويودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول جلسة تعقد بعد تقديم الطلب وباستقراء نصوص الميثاق نجد أن هناك شروطا موضوعة للانضمام، بعضها **موضوعي وبعضها شكلي.**

الشروط الموضوعية فتتمثل في :

- أن تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب إلى الأمين العام.
- أن تعلن في ذات الطلب أو في تصريح مرفق التزمها بأحكام الميثاق بلا قيد أو شرط، والوفاء بالتزمات العضوية.

الشروط الشكلية فتتمثل في أن يعرض الأمين العام هذا الطلب على مجلس الجامعة في أول اجتماع عادي له أو في اجتماع طارئ إذ اقتضى الأمر أن يوافق مجلس الجامعة على انضمامها.

رابعا : أجهزتها : تمارس الجامعة مهامها من خلال ثلاثة أجهزة رئيسة

مجلس الجامعة	الامانة العامة	اللجان الفنية الدائمة

١) **مجلس الجامعة:**

- **يتألف من ممثلي كافة الدول الأعضاء فيها، ويعتبر المجلس الجهاز الرئيس والهيئة العليا في الجامعة، أو الفرع العام والخاص معا.**
- يمارس المجلس وفقا للمادة الثالثة اختصاصا عامًا وشاملا يتمثل في القيام بكافة الإجراءات واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى جاء النص عليها محددًا في مواد الميثاق.
- يجتمع المجلس مرتين سنويا خلال شهري مارس وسبتمبر، وليس هناك ما يمنع من عقده اجتماعات طارئة إذا اقتضى الأمر ذلك واجتماعاته في الأصل في مقر الجامعة الدائم بالقاهرة، وإن كان يجوز له أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضائه ولكل دولة عضو صوت واحد، وتصدر قراراته بالإجماع كقاعدة عامة كي تكون نافذة وملزمة للجميع .

٢) **الأمانة العامة:** هي الهيئة الإدارية للجامعة، وتتألف من الأمين العام والأمناء المساعدين وعدد كاف من الموظفين ويعين الأمين العام بقرار من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتولى هو بعد موافقة المجلس تعيين الأمناء المساعدين والموظفين في الجامعة.

٣) **اللجان الفنية الدائمة:** تم تشكيل مجموعة من اللجان تمارس في مجموعها مهام و اختصاصات تماثل تلك التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.

وقد أسهمت هذه اللجان بدور كبير في إقامة جسور التعاون بين الدول الأعضاء عن طريق المؤتمرات والحلقات الدراسية ومشروعات الاتفاقيات التي أقرها مجلس الجامعة وأبرمتها الدول الأعضاء .

س٣٥ : تعد منظمه الاتحاد الافريقي من المنظمات الاقليميه بين نشاتها وأهدافها ومبادئها بالتفصيل المناسب ؟

الخلفية التاريخية	أهداف الاتحاد	أجهزة الاتحاد

الخلفية التاريخية

عندما انتهت الحرب العالمية الثانية لم يكن في قارة إفريقيا سوى ثلاث دول مستقلة هي إثيوبيا وليبريا ومصر. بالإضافة إلى دولة جنوب أفريقيا بينما يصل عدد الدول الإفريقية اليوم إلى أربع وخمسين دولة مستقلة عضواً بالأمم المتحدة.

تطوير منظمة الوحدة الإفريقية: نظرا للمشاكل العديدة التي واجهتها المنظمة، ورغم ما حققته من إنجازات في بداية حياتها التي امتدت ٣٧ عاما تبلورت في تحقيق الاستقلال لخمسين دولة إفريقية، واجهت المنظمة أوضاعا بالغة التعقيد فهناك منازعات الحدود والحروب الأهلية وقضايا اللاجئين فضلا عن مشاكل التنمية

معاهدة أبوجا: اشترطت قيام جماعة اقتصادية إفريقية وفقا لعملية متدرجة، عن طريق التنسيق والتكامل وتطوير الأنشطة والجماعات الاقتصادية القائمة، أو التي ستقوم في المستقبل باعتبارها حجر الأساس الذي تبني عليه ويتم تنفيذ المعاهدة علي ست مراحل على مدار ٣٤ عاما تنتهي في عام ٢٠٢٨

مبادرة الاتحاد الإفريقي وإعلان سرت في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات المعقود في الجزائر قبلت القمة دعوة الرئيس الليبي معمر القذافي لعقد قمة غير عادية في سرت في سبتمبر ١٩٩٩ لتعديل ميثاق المنظمة الزيادة فعاليتها وكفاءتها، وهكذا صدر إعلان سرت لمواجهة التحديات في الألفية الجديدة في ٩ سبتمبر من ذلك العام.

إعلان سرت: يتضمن ما يلي:

- استيعاب حقائق العصر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إفريقيا والعالم
- الوفاء بتطلعات الشعوب نحو تكامل أكبر بالتوافق مع أهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الإفريقية
- استخدام الموارد البشرية والطبيعية للقارة لتحسين مستوى المعيشة.
- في قمة لومي بتوجو في يوليو ٢٠٠٠ تم دراسة علاقة الاتحاد بالأجهزة القائمة للمنظمة والخطوات العملية والفترة الانتقالية بين نهاية المنظمة وبداية عمل الاتحاد، وتأكيد وتطوير السياسات المنفذة لقرارات القمة والسلبيات والإيجابيات التي تترتب على ذلك.

المرسوم المؤسس للاتحاد قد أصدر الرؤساء المرسوم المؤسس للاتحاد الإفريقي كما ورد النص عليه في إعلان سرت في ٩ سبتمبر ١٩٩٩ ودخل المرسوم حيز النفاذ في ٢٦ مايو ٢٠٠١

منطقة التجارة الحرة الافريقية: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم ٧ يوليو ٢٠١٩ بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي عاصمة النيجر، بعد ان وقعتها ٥٤ دولة بما يشمل كل التجمعات الاقتصادية الفرعية وصدقت عليها (٢٧ دولة) أكثر من ٢٢ دولة في آخر إبريل ودخلت حيز النفاذ في ٣٠ مايو ٢٠١٩.

١. تهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية
٢. اعتمدت القمة خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT
٣. تهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة
٤. يضاف إلى الاتفاقية ٣ بروتوكولات تشكل هي وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل في بروتوكول التجارة في السلع، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع.
٥. هناك العديد من المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها، وفى مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية



أهداف الاتحاد الإفريقي

١. تحقيق أكبر اتحاد وتضامن بين الدول والشعوب الإفريقية
٢. الدفاع عن السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء
٣. تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للقارة
٤. ترقية الدفاع عن المواقف الإفريقية تجاه المسائل والمصالح التي تهم القارة وشعوبها
٥. تشجيع التعاون الدولي أخذا في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
٦. ترقية السلام والأمن والاستقرار بالقارة
٧. ترقية المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمساهمة الشعبية والحكم الرشيد
٨. ترقية وحماية حقوق الشعوب وفقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى لحقوق الإنسان
٩. توفير الظروف اللازمة التي تمكن القارة من أن تلعب دورها الصحيح في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية
١٠. ترقية التنمية المستديمة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة وتكامل الاقتصاد الإفريقي
١١. تنمية القارة بترقية الأبحاث في كل المجالات وبصفة خاصة في العلم والتكنولوجيا
١٢. العمل مع الشركاء الآخرين في القضاء على الأمراض وترقية وتحسين الأحوال الصحية في القارة

اجهزه الاتحاد الإفريقي

يتكون الاتحاد وفقا لما تنص عليه ١١٥ من المرسوم المؤسس من ١٧ جهازا من أهمها:

مؤتمر الاتحاد	المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية)	برلمان عموم أفريقيا
محكمة العدل	لجنة الممثلين الدائمين (السفراء)	أمانة الاتحاد
اللجان الفنية المتخصصة	المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي	البنك المركزي الأفريقي

1. **جمعية الاتحاد**: هي مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات التي كانت قائمة في منظمة الوحدة الإفريقية، وهي جهاز السياسة العليا في الاتحاد، وتتخذ القرارات في غالب الأحيان بتوافق الآراء أو أغلبية الثلثين، وتجتمع مرة كل عام.

2. **المجلس التنفيذي**: هو مؤتمر وزراء الخارجية في منظمة الوحدة الإفريقية، وهو يختص بأمور مثل التجارة الخارجية والضمان الاجتماعي والغذاء والزراعة والاتصالات، ويسأل أمام الجمعية، ويعد لاجتماعاتها، ويعرض أوراقه عليها للمناقشة والاعتماد.

3. **برلمان عموم إفريقيا**: الفترة من ٧١-٥ نوفمبر ٢٠٠٠ عقد مؤتمر للبرلمانيين في بريتوريا بجنوب إفريقيا وقد عبر المجتمعون عن تأييدهم لإنشاء برلمان عموم إفريقيا ، كوسيلة للمشاركة الشعبية في عملية التوحد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، وأن يكون منتدى مشترك لشعوب القارة ليسهم في صنع القرارات لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه إفريقيا، ويقع مقره في جنوب إفريقيا، وقد عقد أول اجتماع له في ١٦ سبتمبر ٢٠٠٤.

4. **محكمة العدل**: هي محكمة يناط بها تفسير نصوص المعاهدات والمواثيق إضافة إلى الفصل في المنازعات بين الدول الإفريقية، كما تتناول حماية حقوق الإنسان في إفريقيا وتتكون من أحد عشر قاضيا يختارون بمعرفة المؤتمر.

5. **اللجنة أو المفوضية**: هي تتكون من عشرة مفوضين بما في ذلك الرئيس ونائبه، وهي جهاز جديد أقيم على نمط اللجنة في الاتحاد الأوربي، وهي بمثابة سكرتارية للاتحاد، والمسئولة عن الأمور الإدارية واجتماعات الاتحاد

6 **لجنة الممثلين الدائمين** وهي تتكون من ممثلين دائمين للدول الأعضاء، وتعد الأوراق التي تعرض على المجلس التنفيذي

7 **مجلس السلم والأمن**: وقد قرر مؤتمر لوساكا في ٢٠٠١ إصدار لحق (برتوكول) لهذا المجلس الذي يتكون من ١٥ عضوا ويكون مسئولا عن المراقبة والتدخل في المنازعات، ويقدم له النصيحة مجلس حكماء، وتحت إمرته قوات عسكرية، وقد أصبح اللحق ساريا اعتبارا من مارس ٢٠٠٤.

- **يتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي.**
- رغم النجاح الملموس لمجلس السلم والأمن الإفريقي إلا أنه يفتقد التمويل الكافي والخبرات الفنية التي يمكن أن يساعد فيها مجلس الأمن الدولي
- يجب على الدول الإفريقية القوية والهامة أن تأخذ موضوع مجلس السلم والأمن الإفريقي بطريقة جادة؟ إن خبرة السنوات الأخيرة تقول العكس، ولابد لذلك أن يتغير.

8 **اللجان الفنية المتخصصة وتشمل**:

١. الزراعة والاقتصاد الزراعي
٢. الشئون المالية والنقدية
٣. شئون التجارة والجمارك والهجرة
٤. الصناعة والعلوم والتقنية والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة
٥. النقل والاتصالات والسياحة
٦. الصحة والعمل والشئون الاجتماعية
٧. التعليم والثقافة والموارد البشرية

9 **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والفني**، الذي سيحل محل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية القائمة والخاصة بالجماعة الاقتصادية الإفريقية، هناك فرصة أن يقوم المجلس بدور كبير في إعداد السياسات والبرامج وتنسيق وتطوير ومواءمة الأنشطة والأمور المتعلقة بهذا المجال.

10 **المؤسسات المالية**: البنك المركزي الإفريقي - صندوق النقد الإفريقي - بنك الاستثمار.

مصر ورئاستها للاتحاد الإفريقي:

عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ قام الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مصر بدعوى أن ما حدث في مصر يعد انقلابا عسكريا، وبالتالي خالفت مصر ميثاق الاتحاد فتعلق عضويتها إلى أن يتم إقامة نظام ديمقراطي، ولما ثبت للدول الإفريقية أن الشعب هو صاحب تلك الثورة وأن النظام القائم بعدها هو النظام الذي اختاره الشعب بإرادته عادت مصر لعضوية الاتحاد بل الى أن تتبوأ رئاسة الاتحاد الإفريقي التي تسلمها الرئيس السيسي في فبراير ٢٠١٩ وتستمر الي ٢٠٢٠ ، وقد وضعت دول الاتحاد ثقتها في مصر رئاسة وشعبا، عندما عقدت أكثر من قمة إفريقية في المجال الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وكان في اجندة مصر للقمة الإفريقية التي عقدت في أديس أبابا في فبراير ٢٠١٩

1 **العمل على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة**، واستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا في إطار الإستراتيجية التي تتبناها الدولة نحو الانخراط الكامل

2 **تكثيف مشاركات رئيس الجمهورية في الفعاليات الدولية والقارية**، والمقابلات الثنائية مع القادة والزعماء الأفارقة، فضلا عن تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية، والارتقاء بآفاق التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات.

3 **تدشين منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية**

4 **العمل على استضافة العديد من الفعاليات الأفريقية**، توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في أفريقيا والعالم

تقييم منظمه الاتحاد الافريقي

قد يكون الحلم الإفريقي في سبيله أن يتحقق، ولقد سارت إفريقيا على نهج الجماعات الأوربية، ولكن الظروف في إفريقيا تختلف عن تلك التي سادت أوربا، وبيان ذلك: -

أولا: تسود إفريقيا بصفة عامة ظروف اقتصادية صعبة ومستوي معيشة متدن وانهيار في سعر عملتها المحلية في مقابل العملات الأخرى إلى جانب نقص المواد الغذائية وانتشار المجاعات، وتعاني كثير من الدول الإفريقية من الفقر بل يقع معظم دولها ال ٥٣ تحت خط الفقر

ثانيا: تعاني القارة الإفريقية من الحروب الأهلية وما يترتب عليها من مشاكل الهجرة غير الشرعية واللاجئين والانقلابات العسكرية والمنازعات المتعلقة بالحدود فالتركة الاستعمارية ثقيلة.

ثالثا: التركة الاستعمارية لا تقتصر على المنازعات بين الدول، ولكنها تتمثل أساسا في إبقاء إفريقيا تابعة صناعيا، وسوقا للمنتجات الأوربية، وموردا للمواد الخام الرخيصة، بل واستنزاف العقول وأحيانا الأقدام أيضا كما في كرة القدم.

رابعا من التركة الاستعمارية أيضا تثبيت التجزئة بين الدول الإفريقية، وعدم السماح بتوحيد الدول الإفريقية، أو حتى تواصلها بطريقة يسيرة.

خامسا: تعاني إفريقيا من مشكلة الديون المتراكمة للدول الغربية، والتي تثقل كاهلها ومعظمها أثمان الأسلحة، جرى تكديسها وتجربتها في حروب أهلية للفتك بسكان القارة السوداء التي تحولت إلى اللون الأحمر من كثرة ما سال فيها من الدماء.

سادسا: تعاني إفريقيا من انتشار الأمراض وبصفة خاصة الأمراض الوبائية والإيدز وغيره إضافة إلى الجهل والفقر.

سابعا: وآفة إفريقيا وكل الدول النامية فساد أنظمة الحكم وفساد الذمم بصفة عامة، فأصبحت دولها كالبئر الذي لا قاع له ومهما أنتجت أرضها

ثامنا: إفريقيا القارة البكر مكدسة بالموارد التي لم تستغل ويكفي أن نشير إلى ان عدد السكان في عام ٢٠١٨ بلغ ١.٢ مليار نسمه وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للقارة ٣.٤% في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادها

س٣٦ : تعد منظمه الاتحاد الاسلامي من المنظمات الرائده بين نشاتها وأهدافها ومبادئها بالتفصيل المناسب؟

فكرة التنظيم الدولي الإسلامي: إن فكرة التنظيم الدولي في الإسلام، كما سبق أن أوضحنا في بداية هذه الدراسة، فكرة لها جذور وثمار، فأساسها يقوم على التضامن الذي يشمل إلى جانب المسلمين كافة أعضاء المجتمع الإنساني باعتبارهم بشراً، فيقوم التضامن بين الناس جميعاً، لا فرق بين عربي وعجمي ولا أحمر ولا ابيض، على أسس متينة من المساواة وواجب التعاون بينهم.

س: تكلمي عن سبب نشأة منظمة التعاون الإسلامي ؟

وكان حريق المسجد الأقصى الذي قامت به عناصر إسرائيلية في ٢١ أغسطس١٩٦٩ هو الصدمة التي حركت الأمور بقوة وسرعة نحو عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في ٢٥، ٢٦ أغسطس بالقاهرة، وأكد مجلس الجامعة أهمية عقد مؤتمر قمة إسلامي، وعلى الفور استغلت السعودية والمغرب هذا المؤتمر للدعوة إلى عقد مؤتمر تحضيري بالرباط في ١٢-٢٥ سبتمبر سنة ١٩٦٩ وكان من قرارات المؤتمر إقامة أمانة عامة دائمة في الفترة من ٢٣ – ٢٦ مارس ١٩٧٠ عقد في جدة مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية لدراسة المقترحات الأولية التي تطورت إلى مشروع لتأسيس منظمة إسلامية، وفي الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٤

مارس ١٩٧٢ عقد مؤتمر وزارة خارجية الدول الإسلامية في جدة، وقد تم في هذا المؤتمر إقرار ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، التي جاءت ثمرة لفكرة التضامن الإسلامي.

أولا: ميثاق منظمة التعاون الإسلامي تم التوقيع على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في جدة الموافق محرم ١٣٩٢ هـ ٤ مارس سنة ١٩٧٢والتي تعدل اسمها في ٢٠١٠ إلى منظمة التعاون الإسلامي وذلك من ممثلي الدول الثلاثين منها مصر .

ويشمل هذا الميثاق ديباجة وأربع عشرة مادة، وتم تسجيله بالأمم المتحدة طبقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، بتاريخ أول فبراير ١٩٧٤، وقد أصبح ساري المفعول في يناير ١٩٧٣.

الأحكام القانونية للميثاق: ويشمل ذلك، تفسير الميثاق، وتعديله والحالات التي تم فيها هذا التعديل.

تفسير الميثاق: نصت المادة الثانية عشر من ميثاق منظمة (المؤتمر) التعاون الإسلامي على أن أي خلاف قد ينجم بشأن تفسيرا وتطبيق أو تنفيذ أي مادة من مواد هذا الميثاق **يسوى وديا وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم**

ثانيا: أهداف ومبادئ المنظمة

أ. **أهداف المنظمة**

١. **الحفاظ على القيم الروحية والاجتماعية الإسلامية**

٢. **مساندة الشعوب في كفاحها ضد الاستعمار والاستغلال** ودعمها في سبيل الحفاظ على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية ومن مظاهر مساندة الشعوب

س: تكلمي عن أهداف منظمة التعاون الإسلامي ثم بيني دور المنظمة في تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية وبين كافة دول العالم ؟

٣. **تعزيز التضامن الإسلامي :** ذلك التضامن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وكافة المجالات الحيوية الأخرى ولا شك أن تحقيق التضامن الإسلامي وتعزيزه هو الهدف الأول لاى تتجمع إسلامي هذا التضامن ليس قاصراً على الدول الإسلامية

٤. **تعزيز السلام العالمي:** جاء في ديباجة ميثاق المنظمة أن هدف العمل المشترك هو العمل الموحد لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدل لجميع الشعوب

٥. **حماية الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية:** إذا كان ميثاق المنظمة لم ينص على هذا الهدف ضمن الأهداف الواردة في المادة الثانية بطريقة صريحة.

٦. **إقامة نظام اقتصادي دولي جديد:** شغل الجانب الاقتصادي اهتمام المنظمة منذ إنشائها بل قد يكون هذا الجانب من أبرز الجوانب التي يظهر فيها التعاون الإسلامي

ب-المبادئ التي تسير عليها المنظمة:

١. **المساواة التامة بين الدول الأعضاء** تقوم المنظمات الدولية بصفة عامة على مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء فيها، ومن أهم مظاهر المساواة في المنظمة

٢. **يجب على كل دولة أن تنفذ التزماتها وواجباتها الدولية بإخلاص**

٣. **احترام حق تقرير المصير** يعنى هذا المبدأ أن يكون لكل شعب دولة، أن يختار لنفسه النظام السياسي الذي يخضع له وحرية التصرف في مقدراته الاقتصادية دون استغلال، ومحاربة النفوذ الأجنبي والاستعمار في كافة صور، وأشكاله

٤. **عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء** تتمتع المنظمات الدولية بعديد من الاختصاصات المقرر في وثائقها المؤسسة وفي سبيل تحقيق أغراضها تمارس سلطات معينة، ونظراً لان المنظمة الدولية لا تملك إقليما خاصا تمارس عليه تلك الاختصاصات والسلطات فإنها تمارسها على الأقاليم الخاصة بالدول الأعضاء.

٥. حل المنازعات بالطرق السلمية يبدو أمرا طبيعيا في المنظمات الدولية وهي تعمل على استتباب السلم والأمن الدولي كأحد وأهم أهدافها.

٦. الامتناع عن استخدام القوة بين الدول الأعضاء أو التهديد باستخدامها يعتبر مبدأ الامتناع عن استخدام القوة بين الدول الأعضاء نتيجة منطقية لمبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية ومكملاً لهذا المبدأ الأخير

٧. الامتناع عن المشاركة في الأحلاف العسكرية القائمة في إطار القوى الكبرى يأتي هذا المبدأ من منطلق أن المصلحة الإسلامية العليا تقتضي الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء، وعدم خضوعهم لأي نوع من أنواع السيطرة الأجنبية، حيث أن معظم الأعضاء ممن يقوم بدور رئيسي في حركة عدم الانحياز

ثالثاً: العضوية في المنظمة

العضوية الاصلية	العضوية المنضمة	العضوية المنتسبة	المراقبون

أ- **العضوية الأصلية:** وهي لجميع الدول المشتركة في مؤتمرات الرباط وجدة وكراتشي والتي توقع على ميثاق المنظمة، وتعد هذه الدول ذات عضوية أصلية في المنظمة، وهي التي حضرت مؤتمر جدة في الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٤ مارس سنة ١٩٧٢ والتي صدقت على ميثاق المنظمة.

ب- **العضوية المنظمة أو اللاحقة:** تقرر المادة الثانية من ميثاق المنظمة **حق أي دولة إسلامية في الانضمام إلى المنظمة بموجب موافقة وزراء الخارجية على طلبها بأغلبية الثلثين** وذلك بأن تتقدم بطلب برغبتها الرسمية إلى أمين عام المنظمة يعرض على مؤتمر وزراء الخارجية في أول دورة تلي تقديم هذا الطلب، **ويعني هذا أن عضوية المنظمة متاحة لكل الدول الإسلامية.**

شروط العضوية:

أولا: الشروط الموضوعية:

١. **أن يكون طالب العضوية دولة:** ومن الطبيعي أنه يشترط في أعضاء المنظمات الدولية أن يكونوا دولاً كاملة السيادة والاستقلال متمتعة على صعيد العلاقات الدولية بالشخصية القانونية.استثناء من هذا المبدأ **وجهت الدعوة إلى من منظة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية**.. وقبلت المنظمة عضويتها بها.

٢. **أن تكون الدولة إسلامية:** ونرى هذا شرطا طبيعياً في منظمة تقوم على التضامن الإسلامي فيجب أن – تتمتع الدول الأعضاء بوصف الإسلامية.

ما هو المعيار الذي يمكن بناء عليه اكتساب ذلك الوصف ؟

١. **العربية:** يمكن أن نقرر أن كل الدول العربية قد اعتبرت دولا إسلامية عند توجيه الدعوة إلى مؤتمري الرباط وجدة، **فقد شملت الدعوة إلى هذين المؤتمرين كافة الدول العربية**، فيما عدا تلك التي لم تكن قد حصلت على استقلالها بعد، مثل إمارات الخليج ولكن العكس غير صحيح، **فليست كل الدول الإسلامية عربية، وعلى ذلك فان هذا المعيار ليس جامعاً**، ولا يصلح بمفرده كأساس للعضوية في المنظمة.

٢. **المعيار الدستوري: ويقضى ذلك أن الدولة التي ينص دستورها على أن دينها هو الإسلام** هي الدولة الإسلامية ولو لم تكن تلك الدولة عربية، وكما هو الأمر بالنسبة لأفغانستان وإيران وإندونيسيا والصومال وماليزيا وموريتانيا – وباكستان **ولكن بعض الدول لا تنص دساتيرها على ذلك رغم أنها دعيت لحضور المؤتمر بما يدل على أن هذا المعيار أيضاً ليس وافياً.**

٣. **المعيار العددى:** ذلك أنه قد تكون الدولة غير عربية كما أن دستورها لا ينص على أن دينها هو الإسلام، **وفي هذه الحالة إذا كان نصف عدد السكان على الأقل من المسلمين** فإنه يمكن اعتبار تلك الدولة إسلامية، **إلا أنه توجد بعض الدول التى بها نسبة كبيرة من المسلمين تفوق ذلك مثل إثيوبيا ٥٥٪** أو يزيد من المسلمين وألبانيا حيث يوجد بها ٧٠ % أو يزيد من المسلمين وليست أعضاء بالمنظمة ولم توجه إليها الدعوة كما تبين أن **هناك دول بها نصف عدد سكانها من المسلمين**، مثال الكاميرون وبوركينافاسو (فولتا العليا) وسيراليون، قد دعيت للمنظمة.

٤. **المعيار الشخصي:** وفي هذا المعيار ينظر إلى شخص رئيس الدولة؛ وإذا كان مسلما فانه يمكن قبول دولته عضواً في المنظمة، ولو كانت الدولة تضم أقل من ٥٠ % من السكان، ولكن يؤخذ على هذا المعيار أن تغير شخص رئيس الدولة يمكن يؤثر في وضع الدولة بالنسبة للمنظمة، ويكون له آثار سلبية على تماسك المنظمة.
وقد جرى تطبيق هذه المعايير مجتمعة في الدعوة إلى المؤتمرات الإسلامية

ثانياً :الشروط الإجرائية:

١. أن تتقدم الدولة الإسلامية بطلب إلى المنظمة: ويودع هذا الطلب لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية.
٢. يعرض الطلب على مؤتمرات وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب: ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاءه

ثالثاً : العضوية المنتسبة: قد منحت منظمة التحرير الفلسطينية هذا الحق حتى عام١٩٧٤ حيث تمتعت بالعضوية الكاملة وكذلك نيجيريا ابتداء من عام ١٩٧٥ وحتى سنة ١٩٨١ وكذلك الطائفة التركية القبرصية وجبهة تحرير مورو.

رابعاً : المراقبون: وهم من لهم المشاركة في بعض اجتماعات أجهزة في المنظمة بما يتيح لهم تقديم وثائق أو مستندات والتعبير عن وجهة نظرهم، دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المنظمة أو أجهزتها أيضاً وقد أتيح هذا الوضع لعدد كبير من الهيئات والمنظمات في مؤتمرات القمة الإسلامية" .

الآثار القانونية للعضوية: يترتب على تمتع الدولة بعضوية المنظمة عديد من الحقوق والالتزامات، حيث يكون لها حضور جلسات المنظمة والتصويت على قراراتها بطريقة تحقق المساواة بين الدول الأعضاء وكذلك المساهمة في عمل الأجهزة الفرعية للمنظمة والمشاركة في عضويتها

الانسحاب من عضوية المنظمة:

١- يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من التعاون الإسلامي بأشعار خطى للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك.
٢- تؤدى الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب كما تؤدى للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزاءه.

س - حددي الجزاءات المقررة داخل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؟

(أ) **وقف العضوية (كجزاء يوقع على الدولة):** الوقف هو إنهاء مؤقت للعضوية، ذلك عن طريق حرمان العضو من حقوق ومزايا العضوية لفترة مؤقتة، ولا يعني أن تتحلل الدولة من كافة التزاماتها قبل المنظمة وإنما كل أثر الوقف، هو حرمان الدولة من مزايا العضوية وحقوقها فقط.
كما تختلف الأغلبية المطلوبة لإصدار هذا القرار من منظمة إلى أخرى حيث تكتفي منظمة الصحة العالمية بالأغلبية البسيطة، بينما تشترط منظمة العمل الدولية أغلبية الثلثين.
ومن المقرر في هذا الشأن، أنه لا يجوز توقيع عقوبة الوقف أو الفصل إلا إذا نص عليها ميثاق المنظمة؛ وعلى ذلك، ونظراً لأن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لم ينص على هذا الجزاء فنرى أنه لا يجوز للمنظمة توقيعه.

مشكلة وقف عضوية مصر في منظمة التعاون الإسلامي: بعد توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل في ٢٦ مارس ١٩٧٩، عقد المؤتمر العاشر لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة فاس المغربية في الفترة من ٨-١٣ مايو من نفس العام، ولم يكن موضوع تجميد عضوية مصر بالمنظمة مدرجا بجدول أعمال المؤتمر" إلا أنه صدر عن المؤتمر قرار بتجميد عضوية مصر، وساعد على ذلك الاتجاه العام للدول العربية أعضاء المؤتمر خاصة الدول المتشددة وقد رفضت مصر وبعض الدول الإفريقية والعربية هذا القرار.

الأجهزة الرئيسية والفرعية للمنظمة

مؤتمر الملوك والرؤساء.	الأمانة العامة.
مؤتمر وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين.	اعتمد مشروع لمحكمة عدل إسلامية دولية.

مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات

يتكون هذا الجهاز كما يدل عليه اسمه من ملوك ورؤساء السلطات السياسية العليا في الدول الإسلامية هذا الجهاز يمكن أن يعقد بتوصية من مؤتمر وزراء الخارجية ويرأس اجتماعات مؤتمر الرؤساء أحد الرؤساء أو الملوك ويظل رئيسا حتى انعقاد المؤتمر التالي وفي المؤتمر الرابع سنة ١٩٨٤ بالدار البيضاء ثم انتخاب " ثلاثة نواب للرئيس".

مؤتمر وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين

يتكون هذا المؤتمر من وزراء خارجية الدول الإسلامية أو الممثلين المعتمدين للدول الأعضاء ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء، في أي بلد من بلدان الأعضاء يجوز له الانعقاد في دورة غير عادية بطلب من أية دولة إلى الأمين العام بشرط موافقة تللي عند الدول الأعضاء.

المؤتمر هو الهيئة المنوط بها النظر في جميع وسائل تنفيذ السياسة العاملة المنظمة، ومراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة، واتخاذ قرارات في الأمور ذات الصلة بالمصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر الواردة في الميثاق، ومناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على الموازنة الخاصة بالمنظمة.

كما يقوم المؤتمر بتعيين الأمين العام للمنظمة وكذلك الأمناء المساعدين الأربعة بناء على ترشيح الأمين العام.

كما يحدد المؤتمر موعد ومكان العقد دورة المؤتمر التالية الوزارة الخارجية.

ويختص أيضا بدراسة أية قضية تؤثر على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ويتخذ المؤتمر قراراته باغلبية ثلثي أعضائه ويصح العقادة بحضور التي الدول الأعضاء.

ووفقا لنص المادة الخامسة من ميثاق المنظمة، فإن المؤتمر يمكن أن يصدر عنه نوعين من القرارات:

١. قرارات بالمعنى الضيق والملزم
٢. مجرد توصيات ويأخذ المؤتمر بنظام التصويت بالأغلبية فتصدر القرارات بأغلبية الثلثين.

ويملك المؤتمر المساهمة في بعض أعمال الأمانة العامة، فهو يملك تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين واعتماد الميزانية.

الأمانة العامة

هي الجهاز الإداري الدائم للمنظمة، ويرأسها أمين عام يساعده أربعة أمناء مساعدون، الأول للشئون السياسية والثاني للشئون الثقافية والثالث لشئون الإدارة والتمويل والرابع القضية القدس الشريف وفلسطين.

وتتكون الأمانة العامة من عدد من الإدارات الرئيسية وتتبع كل منها أو عند منها أمين عام مساعد والقسم هذه الإدارات إلى أقسام ومكاتب.

ومقر الأمانة العامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ويقضى الميثاق في مادته السادسة بأن يكون مقرها الدائم في القدس بعد تحريرها.

الأمين العام: وفقا لنص المادة الخامسة فقرة ٢هـ فإن مؤتمر وزراء الخارجية هو الذي يعين الأمين العام، وتقرر قواعد الإجراءات الداخلية أن يكون ذلك بتصويت سرى بأغلبية الثلثين.

وقد كان الأمين العام يعين لمدة عامين يمكن تجديدهما مرة أخرى، ولكن تعدل نص المادة السادسة بأن أصبح الأمين العام يعين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

أما عن كيفية اختياره وما هي الأسس التي تحكم ذلك؟

لقد كان أمر اختيار الأمين العام صعبا عند إنشاء المنظمة حيث لا يوجد نص يوضح الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب، كما أن قواعد العمل الداخلية بالمنظمة لم تحدد الشروط المطلوبة.

وإذا كانت المادة السادسة في فقرتها الثانية تنص على أنه يشترط في موظفي الأمانة العامة توفر الكفاءة والنزاهة ومراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بين مواطني الدول الأعضاء.

كما أن المادة الخامسة تشترط في الأمناء المساعدين إلى جانب الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل أن يتوافر الإيمان بأهداف الميثاق، وعلى ذلك فإننا نرى أنه يجب أن يتمتع المرشح لمنصب الأمين العام بالصفات الآتية واللازمة في الموظف الدولي بصفة عامة وهي:

الكفاءة .	الولاء للمنظمة.	أن يكون الشخص المرشح لمنصب الأمين العام قد مارس العمل الدبلوماسي بدرجة تؤهله
الحيدة والنزاهة.	التوزيع الجغرافي العادل للوظائف.	

اختصاصات الأمين العام

أولاً - الاختصاصات الإدارية

- يقوم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على رأس الجهاز التنفيذي للأمانة العامة والأجهزة المساعدة، كما أنه مسئول عن أعمالها أمام المؤتمر.
- من الناحية المالية، يمارس الأمين العام دورا هاما في إعداد موازنة المنظمة
- يملك الأمين العام بصفته الموظف الإداري الأكبر في المنظمة حق تعيين الموظفين

ثانياً - الاختصاصات السياسية للأمين العام :

- تظهر السمة السياسية في بعض أعمال الأمين العام من ذلك براعته في إعداد جدول أعمال الدورات العادية لمؤتمر وفي طلب ادار مسألة إضافية لجدول الأعمال، كما يقدم تقريراً سنويا عن العمل في المؤتمر وما تم إنجازه.
- الأمين العام يمارس دورة سياسيا ملحوظا في الدبلوماسية الدولية نتيجة لما يقوم به من رحلات قد تتعدى الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء الشرح مواقف المنظمة في المسائل التي تهم العالم الإسلامي، حيث يلتقي الأمين العام مع وزراء الخارجية في عديد من الدول غير الأعضاء
- يصدر الأمين العام بيانات سياسية في مناسبات عديدة تهم العالم الإسلامي، من ذلك أنه كثيرا ما يعلن عن المخالفات التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة وعن استنكار المنظمة لمثل هذه التصرفات.
- للأمين العام دور هام في مسائل الأقليات المسلمة
- هناك دور سياسي هام يمكن أن يمارسه الأمين العام من خلال لجنه المساعي الحميدة لحل المنازعات سلميا بين الدول الأعضاء كما هو الشأن في اللجنة المكلفة بإنهاء النزاع بين العراق وإيران - وكلاهما عضو في المنظمة- وإن كانت الجهود لم تصل إلى نتيجة إيجابية بعد.

تم بحمد الله